



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теория и история государства и права»

ПРАКТИКУМ

по выполнению практических работ
по дисциплине
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ»

Ростов-на-Дону
2026

УДК 001.81:378.14

Составитель А.В. Махова

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине
«История государства и права России» / сост. А.В. Махова. – Ростов-на-Дону:
Донской гос. техн. ун-т 2026. – 98 с.

Кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного
выполнения практической работы, рабочие задания и контрольные вопросы для
самопроверки.

Предназначен для обучающихся всех форм обучения для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

УДК 001.81:378.14

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Теория и история государства и права»
канд. юрид. наук, доцент Алексеева М.В.

В печать 17.02.2026 г.
Формат 60×84/16. Объем 6,1 усл. п. л.
Тираж 50 экз. Заказ № 16

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	6
Раздел 1 Становление Древнерусского государства	6
Раздел 2 Государство и право Российской империи	22
Раздел 3 Государство и право России в период смены политических режимов	37
Раздел 4 Государство и право СССР и современной России	49
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.....	68
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.....	71
ГЛОССАРИЙ.....	73

ВВЕДЕНИЕ

«История государства и права России» является одной из важнейших учебных дисциплин, закладывающих фундамент юридической и профессиональной подготовки юристов. Она создает историческое основание тех знаний и умений, которые студенты получают в результате изучения общеправовых и отраслевых дисциплин. Ее изучение обогащает студентов знанием исторического опыта, позволяет проникнуть в сущность и закономерности общественного процесса, связанного с развитием таких феноменов как государство и право.

Дисциплина разработана в соответствии с ФГОС ВО в целях формирования у студентов целостного представления о возникновении, становлении и развитии государства и права России, особенностях правовой системы и истории законодательства; овладения историческим методом познания правовой действительности на примере всей истории государства и права России, а также на примере отдельных правовых и государственных институтов и их динамического развития.

В настоящее время в мире наблюдается быстрый рост научных знаний, резкое увеличение фактического материала. Поэтому в учебном процессе основной акцент смещается не на передачу определенного объема фактического материала, а на формирование у студентов способности и навыков к тому, чтобы самостоятельно собирать и анализировать информацию, выявлять главное и второстепенное, давать оценки и, конечно же, формулировать и отстаивать собственное мнение по изучаемым проблемам. Только в этом случае будущий юрист сможет успешно выполнять свои профессиональные обязанности и быть востребованным.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Практикум по дисциплине «История государства и права России» является видом учебной деятельности, при которой обучающиеся в процессе работы над задачами и заданиями, проектами, кейсами постигают реальные процессы, объекты, виды практической деятельности юристов.

Метод деятельности студентов, в рамках прохождения практикума всегда ориентирован на самостоятельную – индивидуальную или групповую деятельность обучающихся, которая выполняется в течение определенного отрезка времени.

Постановка задач и их решение, в рамках выполнения практикума по дисциплине «История государства и права России» предполагают: предметность; целеполагание; инициативность; оригинальность в решении познавательных вопросов; неординарность подходов; умение анализировать проблемные ситуации; умение проектировать цели; умение планировать достижение целей; умение оценивать решения и делать обоснованный выбор; умение ставить и решать познавательные задачи; умение эффективно работать в группе.

При выполнении заданий по темам, обучающимся рекомендуется придерживаться следующей очередности:

1. изучить лекционный материал по данной теме;
2. изучить теоретический материал по рекомендованной к изучению литературе;
3. поэтапно выполнить все виды заданий.

Каждая тема представлена различными видами заданий различной сложности и направленности.

1 вид заданий представлен вопросами для проведения опроса (собеседования, дискуссии) на семинарских занятиях и самопроверки знаний обучающихся по изученному теоретическому материалу, отвечая на которые обучающиеся могут проверить уровень собственных знаний. Этот вид заданий может быть использован также для подготовки студентами докладов (рефератов).

2 вид заданий – решение ситуационных заданий (казусов) и выполнение индивидуальных заданий по определенной теме курса «История государства и права России». В данном случае обучающимся необходимо изучить теоретический материал по данной теме учебной дисциплины; ознакомиться со статьями соответствующего нормативно-правового акта, регламентирующего соответствующую правовую ситуацию; возможно ознакомиться с судебной практикой по аналогичным ситуациям в справочнике «КонсультантПлюс».

3 вид заданий, предлагаемый обучающимся, – это тестовые задания. При ответе на тестовые задания, обучающимся необходимо также изучить теоретический материал по соответствующей теме учебной дисциплины; внимательно проанализировать предлагаемые варианты ответов и выбрать правильный вариант ответа, наиболее полно и грамотно раскрывающий суть рассматриваемого явления.

Всего по дисциплине предусмотрено 16 практических (семинарских) занятий, темы которых представлены ниже.

ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. Становление Древнерусского государства

Тема 1.1 Возникновение и развитие раннего государства и права Древней Руси (IX-XII вв.) (1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам формирования и эволюции общественно-политического строя, особенностям раннефеодальной монархии и дворцово-вотчинной системы Древней Руси, эволюции правовых институтов по Русской Правде и другим источникам права.

План занятия:

1. Предпосылки и причины возникновения государства у восточных славян.
2. Норманнская теория образования древнерусской государственности.
3. Внутренние и внешние факторы формирования государственности у восточных славян.
4. Этапы формирования Древнерусского государства.
5. Особенности развития и функционирования государственных органов управления в древнерусском государстве.
6. Возникновение и развитие древнерусского феодального права
7. Договоры Руси с Византией. Общая характеристика.

Задания для индивидуальной работы:

1. Исследователи различают следующие основные формы возникновения государства:

афинская – классическая (общественное разделение труда и рост его производительности, возникновение семьи, частной собственности и раскол общества на антагонистические классы; государство появляется в виде полисов);

римская (вышеуказанные причины, а также борьба плебеев против патрициев);

древнегерманская (государство возникло в результате насилия, завоевания дикими германскими племенами чужих территорий – государств);

азиатская (географические условия, создание ирригационных сооружений, требовавших мощного административного аппарата, стало основной причиной государственного строительства).

Как Вы думаете, какая из данных форм может быть использована для анализа образования Древнерусского государства – Киевской Руси? Какой комплекс объективных и субъективных факторов, на Ваш взгляд, обусловил образование Древнерусского государства? Можно ли на примере образования Киевской Руси говорить о какой-либо одной форме возникновения государства?

2. Заполните таблицу, указав, какие социальные слои существовали в древнерусском обществе (согласно положениям Русской Правды), каков их правовой статус.

Социальная группа	Вид деятельности	Права и обязанности

Ситуационные задания (казусы):

1. Княжеский дружинник Ратибор в ответ на тяжкое оскорбление действием ударил своего обидчика мечом. Используя текст Пространной редакции Русской Правды, ответьте на вопрос: какое наказание назначит Ратибору судья?

2. Около села Полоницы княжескими дружинниками был обнаружен труп неизвестного мужчины, личность которого установить так и не удалось. Используя текст Пространной редакции Русской Правды, ответьте на вопрос: какие санкции будут применены к сельской общине Полоницы?

3. Псковский земец А. занял давно не обрабатываемый участок земли, находящийся по соседству, и стал использовать его под пашню. Через четыре года о своих правах на этот участок заявил псковский житий человек Б., предъявивший на него запись. Как должен был решить дело посадник?

Тест для текущего контроля:

1. Первому устойчивому государственному объединению восточных славян датируемым 882 годом ученые дали название:

А) Куявии; В) Славии; С) Киевской Руси; D) Артании.

2. По форме правления древнерусское государство являлось:

А) абсолютной монархией; В) сословно-представительной монархией; С) феодальной олигархической республикой; D) раннефеодальной монархией.

3. Основоположник антинорманнской теории М.В. Ломоносов полагал, что призванные славянами на княжение варяжские вожди Рюрик, Синеус и Трувор не являлись на самом деле норманнами, а были представителями другой этнической группы родственной славянам. Поэтому говорить о призвании варягов, по мнению Ломоносова не совсем корректно. Ломоносов считал, что Рюрик, Синеус и Трувор были представителями общности:

А) древних болгар; В) древних тюрков; С) древних германцев; D) древних литовцев.

4. Как известно древнерусское законодательство по сравнению с аналогичным западноевропейским довольно мягко карало преступников, которые совершали преступления против религии и нравственности. Основными видами наказаний в этой сфере являлись:

А) обращение в обельное холопство и конфискация имущества; В) внушения и наставления со стороны духовенства; С) битье кнутом и клеймение; D) епитимии и штрафы в пользу епископа и княжеской администрации.

5. Из языческого обычного правового быта Русская Правда сохраняет полностью:

А) круговую поруку; В) умыкание невест; С) многоженство; D) кровную месть.

6. Высшая мера наказания по Русской Правде:

А) смертная казнь; В) каторга; С) пожизненное заключение;
D) конфискация имущества и выдача преступника (вместе с семьей) в рабство.

Основные выводы по теме:

Во-первых, возникновение Древнерусского государства связано с разложением родового строя. К VIII в. систему общественных отношений можно охарактеризовать как «военную демократию», основными чертами которой являлись:

- трехступенчатое самоуправление (народное собрание (вече) – совет племенной знати – выборный вождь-князь);
- всеобщее вооружение населения (народное ополчение);
- объединение племенных союзов в еще более крупные образования – «союзы союзов»;
- жесткая регламентация внутриродовых отношений на основе обычаев.

В 882 г. два крупных славянских центра – Киев и Новгород – были объединены. Процесс формирования Древнерусского государства растянулся до начала XI в.

В науке по вопросу происхождения государства у восточных славян сложилось несколько теорий (норманская, антинорманская и другие).

Во-вторых, особенность Древнерусского государства заключалась в том, что:

1) сложился полиэтнический состав населения;

2) Русь миновала рабовладельческий тип государства. По форме правления Древнерусское государство – раннефеодальная монархия. Сложилось две системы княжеского управления: численная, а затем – дворцово-вотчинная, охватившая территории, которые Киев обложил данью.

В-третьих, в основе древнерусского феодального права – обычаи (впоследствии – обычное право), судебная практика, княжеское законодательство.

Важнейший источник права – Русская Правда, сохранившая свое значение вплоть до конца XV в., делится на три редакции: Краткая Правда, Пространная Правда, Сокращенная Правда.

Принятие христианства в 988 г. в качестве государственной религии и возникновение общегосударственного права завершили процесс образования Киевской Руси.

Тема 1.2 Русь периода политической раздробленности (XII – XV вв.)

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам государственного устройства русских земель в период феодальной раздробленности на примерах Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, а также Новгородской и Псковской феодальных республик, эволюции правового положения населения и правовых институтов от Русской Правды к Псковской судной грамоте.

План занятия:

1. Причины и сущность политической раздробленности Руси.
2. Государственный строй и правовая система Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств.
3. Причины образования феодальных республик в Новгороде и Пскове. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова.
4. Механизм политической зависимости русских земель от Золотой Орды.

5. Особенности права на северо-западе Руси. Источники судных грамот.
6. Гражданское право: право собственности, объекты права собственности, способы приобретения права собственности, кормля; обязательственное право, формы и виды сделок, способы обеспечения исполнения обязательств.
7. Наследственное право: виды наследования, круг наследников.
8. Уголовное право: понятие и состав преступления, группы и виды преступлений, система наказаний.
9. Процессуальное право: органы суда, виды доказательств, представительство.

Задания для индивидуальной работы:

1. Заполните таблицу:

Вопросы для сравнения	Раннефеодальное княжество	Боярская аристократическая республика
Высший орган власти		
Система центральных органов управления, порядок их формирования и компетенция		
Основные должностные лица, порядок их назначения или избрания и компетенция		
Судебная система		
Система местного управления и самоуправления		

2. Сопоставьте Псковскую судную грамоту с Русской Правдой и покажите, какие новые слои феодально-зависимого населения нашли отражение в псковском законодательстве, раскройте их правовой статус.

Ситуационные задания (казусы) (по Псковской судной грамоте):

1. Псковский земец А. занял давно не обрабатываемый участок земли, находящийся по соседству, и стал использовать его под пашню. Через четыре года о своих правах на этот участок заявил псковский житий человек Б., предъявивший на него запись. Как должен был решить дело посадник?

2. Один псковитянин обратился к другому с требованием возратить 2 рубля, которые несколько лет назад он дал займы отцу последнего, недавно умершему. При каком условии можно вернуть долг?

3. Смерда Ивана дважды уличали в краже, а затем взяли его с поличным третий раз. Какое наказание его ждет?

4. Умер купец Басманов, оставив после себя вдову Анну. Может ли она наследовать имущество мужа? Что будет с имуществом, если она умрет, а детей с Басмановым у них не было? Что будет с имуществом, если она решит выйти замуж во второй раз?

5. Смерд Авдей, задержанный за кражу имущества, указал на жителя Пскова Ефима как на своего подельника, с которым он совершал кражи. Имели ли процессуальное значение эти показания по нормам Псковской судной грамоты? Если да, то какие процессуальные действия допускались при их проверке?

6. Жители посада Фрол и Семен поссорились на торгу, Фрол в порыве гнева вырвал клоч борода Семена. Возможно ли было по нормам Псковской судной грамоты возместить этот вред? Какие для этого требовались условия?

7. Василий Бык ночью проник на территорию псковского кремля, взломал замок на двери одного из зданий и вынес оттуда две золотые чаши. Какое наказание должен понести Василий Бык?

Тест для текущего контроля:

1. В Новгородской феодальной республике формально высшим легитимным органом власти:

А) являлось вечевое собрание, состоявшее из взрослых мужчин которые собирались на Ярославовом дворище;

В) являлось любое собрание из мужчин, женщин, детей, монашествующих, которое собиралось по любому поводу в одном из концов или улиц города и принимавшее самостоятельное решение;

С) являлась т.н. «Господа», состоявшая из новгородского боярства;

Д) являлась администрация великого князя.

2. В новгородском и псковском феодальном праве в качестве субъектов правоотношений выступают уже не смерды, холопы и княжьи мужи как в «Русской правде», а «человек», согласно некоторым статьям закона чиновник или зажиточный человек несет даже большую ответственность за одно и то же правонарушение чем обычный человек. Это связано с тем, что:

А) обычные в том числе и зависимые люди (когда-то бывшие холопами, смердами и т. д.) получили такие же права и свободы, как и знатные граждане, т. е. стали обладать полной дееспособностью;

В) на самом деле никаких реальных изменений не произошло, просто изменилась терминология;

С) новгородский и псковский городской патрициат, напуганный частыми восстаниями плебса пошел на такие крайние уступки;

Д) новгородское и псковское боярство только внешне устанавливало правовое равенство между гражданами этих вечевых республик, но на самом деле одна и та же сумма штрафа была разорительна для простых людей и не обременительна для зажиточных, т. е. боярская олигархия проявляла гибкость и уступчивость т.н. «средним и младшим», которые несмотря на могущество бояр в определенные моменты могли реально влиять на исход вечевых собраний. К тому же здесь сказывается и определенное церковное влияние, духовенство в своих полемических работах призывало гуманно относиться к смердам и холопам, так как по каноническому праву, будучи христианами формально они имеют такие же права и свободы как и бояре, благодаря этому к 13–15 вв. в нормативно-правовых актах и в литературе термины «смерды» и «холопы» постепенно вытесняются «хрестьянами», выступавшими уже как самостоятельные субъекты права.

3. Решение, принятое на вечевом собрании в новгородской республике, окончательно обретало легитимную силу только после приложения к документу печати:

А) великого князя;

В) посадника;

С) владыки – архиепископа, главы новгородской епархии;

Д) тысяцкого.

4. В институте наследственного права Новгородской республики как известно произошел ряд существенных новаций по сравнению с аналогичным институтом времен «Русской Правды». По новгородскому обычному праву после смерти мужа – главы семьи, семейная общность поступала в оперативное управление пережившей супруги, которая распоряжалась имуществом до совершеннолетия детей. Женщина могла завещать это имущество:

- А) только сыновьям если эта женщина принадлежала к сословию смердов, дочерям же выделялась небольшая часть «на прожиток» если они были незамужние;
- В) сыновьям и дочерям, если эта женщина принадлежала к зажиточному слою;
- С) независимо от социального происхождения пережившая супруга могла завещать имущество по своему усмотрению кому угодно (даже при наличии сыновей), в том числе и одной из дочерей, которая «печаловалась» о матери, т.е. ухаживала за ней;
- Д) по новгородскому и псковскому праву женщина вообще не имела никаких прав и поэтому ее решение не имело абсолютно никаких правовых последствий.

5. После покорения древнерусских княжеств монгольскими завоевателями на Руси впервые появилась перепись населения с целью налогообложения. Монголы также стали выдавать русским князьям и духовенству льготные грамоты-ярлыки, которые в оригинале назывались:

- А) тарханными грамотами; В) уставными грамотами; С) грамотами наместничьего управления; Д) зазывными грамотами.

6. Основным источником монгольского обычного права была Великая Яса Чингисхана. Самое тяжкое преступление по Ясе:

- А) переход солдата из одного подразделения в другое без ведома непосредственного начальника; В) открытый переход на сторону врага; С) убийство солдатом своего командира; Д) убийство послов.

Основные выводы по теме:

Во-первых, раздробленность – это закономерный процесс, характеризующийся распадом Киевской Руси на самостоятельные государственные образования в результате экономических, социально-политических и внешнеполитических причин.

Выделилось 3 центра государственности, к которым, так или иначе, тяготели более мелкие удельные княжества. Ведущую роль стало играть Владимиро-Суздальское княжество, куда была перенесена кафедра митрополита всея Руси. Особым путем пошла Новгородская феодальная республика, где господствовал демократический тип правления. В географически и культурно близком к Европе Галицко-Волынском княжестве утвердился монархо-аристократический строй.

Во-вторых, монголо-татарское владычество задержало социально-экономическое и культурное развитие русского общества. Его последствия: консервация раздробленности; разрушение городов и упадок ремесла и торговли; ухудшение демографической ситуации; вытеснение старых политических институтов (вече, выборность и т.д.) властью князя; закрепление в русском законодательстве несвойственных ему черт (увечные наказания, коллективная ответственность за преступления).

Тема 1.3 Образование централизованного государства и развитие права Московской Руси (2-половина XIV – начало XVI вв.).

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам образования единого централизованного Московского государства, создания единой судебной системы и кодификации права с ужесточением уголовной политики государства, формирования крепостного права, взаимоотношений Церкви и светской власти.

План занятия:

1. Предпосылки, этапы и методы централизации русских земель.
2. Особенности социально-экономического и политического развития Московского княжества.
3. Новая государственная идеология.
4. Причины кодификации русского права в конце XV-XVI вв. и создание Судебников 1497 и 1550 гг. Источники Судебников, систематика правовых норм.
5. Правовое положение сословий: феодалы, городское (посадское) население, крестьяне.
6. Начало юридического оформления крепостного права: ограничения права крестьянского перехода и вмешательство государства в этот процесс в Судебнике Ивана III и Судебнике 1550 г.
7. Гражданское право по Судебнику 1497 г.: а) Вещное право; б) Обязательственное право; в) Наследственное право.
8. Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 г.: а) Понятие и виды преступлений; б) Система наказаний; в) Формы процесса; г) Процессуальные действия

Задания для индивидуальной работы:

1. Сравните условия формирования единого централизованного государства и крепостного права в России и в европейских государствах (на примере одной из стран). Свои рассуждения оформите в виде таблицы.
2. Поразмышляйте и выскажите свое предположение о том, при каких условиях Литва и Тверь могли одолеть Москву и стать центром объединения нового

государства, и почему Новгород, на тот период более богатый, многолюдный и с более продвинутой формой государственности, не стал центром объединения русских земель?

3. На ваш взгляд каким образом борьба церковных партий «осифлян» и «нестяжателей» отразилась на эволюции вещного права и оказала влияние на формирование Русского централизованного государства?

Сравните взаимоотношения светской и духовной власти в западноевропейских странах и в России в конкретный период (XIV в. – первая половина XVI в.)

4. Раскройте содержание понятий «самодержавие» и «суверенитет». Что общего между этими терминами и каковы отличительные особенности.

Ситуационные задания (казусы):

1. Пять дворян обвинили своего сослуживца в том, что он подбивал их выступить против Великого Московского князя и не идти в военный поход против татар. Какое решение примет суд по этому делу?

2. В 1512 году игумен Троице-Сергиева монастыря подал жалобу великому князю на самовольный отъезд в зимнее время крестьян села Сухобалки, принадлежащего монастырю. Правомерны ли действия крестьян с позиции Судебника 1497 г.? Какое решение должно быть принято по данной жалобе?

3. Посадский человек Фрол обвинил соседа в поджоге своего дома. Дело дошло до судебного поединка, в котором Фрол убил соседа. Чем закончится это судебное разбирательство?

4. Артамон и Василий нанялись к купцу Шорину на месяц грузчиками, исправно работали двадцать семь дней, а потом запили и не появлялись у купца. Когда они пришли за платой, купец прогнал их вон, ничего не заплатив. Василий и Артамон подали челобитную. Каким будет судебное решение?

5. Крестьянин Спиридон, вызванный в качестве послуха, отказался явиться в суд. При этом он сослался на незнание обстоятельств рассматриваемого там дела. Может ли суд привлечь к ответственности крестьянина Спиридона?

6. Дворянин Гринев дал взятку боярину-наместнику, разбиравшему дело о драке, затеянной Гриневым. Боярин приговорил к судебному штрафу пострадавшего в драке посадского Илью. Илья собрал надежных свидетелей и подал челобитную самому великому князю. Правота Ильи была доказана. Чем закончится разбирательство?

7. Купец Алексин был ограблен шайкой разбойников и не смог вернуть долг своему партнеру. Какое решение примет суд по этому поводу? Как будут называться документы, выданные судом?

Тест для текущего контроля:

1. В XV веке в период образования единого русского централизованного государства в структуре властных органов появился постоянно действующий орган:

А) Сенат; В) Синод; С) Канцелярия Его Императорского Величества; D) Государева (боярская) дума.

2. Родовое недвижимое имение, принадлежавшее феодалу в XII– XV вв. именовалось:

А) вотчиной; В) поместьем; С) поклажей; D) кормлением.

3. В XV веке в Московском княжестве существовали две основные категории крестьян:

А) житьи люди и своеземцы; В) холопы и смерды; С) крепостные и свободные; D) старожильцы и новоприходцы.

4. Преступления против религии долго находились в юрисдикции самой церкви. Документ впервые в истории русского права включивший эти преступления в светскую кодификацию:

А) Великокняжеский судебник; В) Стоглав; С) Соборное Уложение; D) Судебник 1550 г.

5. Вместо понятия «обида» Русской правды Великокняжеский судебник 1497 года вводит новый термин «лихое дело» под которым понимаются:

А) действия, угрожающие жизни или здоровью государя;

В) всякие действия, так или иначе угрожающие государству или господствующим слоям населения;

С) действия, прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы;

D) действия, направленные против православной религии и церкви.

Основные выводы по теме:

Во-первых, с образованием Русского централизованного государства связано преодоление феодальной раздробленности, объединение земель под главенством Москвы и в результате этого – ликвидация татаро-монгольского владычества.

Объединению русских земель вокруг Московского княжества, выделившегося в XIII в. из Владимиро-Суздальского, способствовали социально-политические и идеологические факторы. Великое княжество Московское превращается в Русское (Московское) государство, а его великий князь становится государем всея Руси.

Во-вторых, по форме правления в конце XV в. Московское государство – раннефеодальная монархия. При князе по принципу местничества формируется совещательный орган – Боярская дума.

В-третьих, наряду с объединением политическим совершается объединение юридическое. Первым опытом кодификации являлся Судебник 1497 г., содержащий преимущественно нормы уголовного и процессуального права. Судебник Ивана III положил начало юридическому оформлению крепостного права, т.н. «Юрьев день». Судебник 1550 г. представлял собой новую редакцию Судебника 1497 г. и отразил изменения в российском законодательстве в период с 1497 по 1550 гг.

Тема 1.4 Государство и право России в период сословно-представительной монархии (начало XVI – середина XVII вв.).

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам формирования и эволюции сословно-представительной монархии в России, ее особенностях, развития общественного строя, правовой системы, значения Соборного Уложения 1649 г. в истории русского права.

План занятия:

1. Социально-экономические, политические предпосылки сословно-представительной монархии в России.
2. Государственный строй. Центральное и местное управление.
3. Развитие русского феодального права. Источники права, формы законодательства. Частные акты.
4. Церковная организация и церковное право. Церковь в учреждениях сословно-представительной монархии. Стоглав 1551 г. памятник средневекового российского права.
5. Соборное уложение 1649 г. – свод феодального права: источники, разработка, принятие, структура.
6. Правовое положение народных масс в нормах Соборного уложения 1649 г.:
7. Гражданское право: формы феодального землевладения (вотчина, поместье), их правовой режим; обязательственное право: из договоров, из деликта, из закона.
8. Уголовное право: понятие «преступление» и классификация видов преступлений в нормах Соборного уложения; система наказаний, их цели.

9. Процессуальное право: структура судебных органов, предусмотренных Уложением; судопроизводство по гражданским и уголовным делам; политический сыск; виды доказательств.

Задания для индивидуальной работы:

1. Как Вы думаете, в чем заключается сходство и отличие монарха в периоды Древнерусского государства, русского централизованного государства и сословно-представительной монархии?

2. Покажите различия между заповедными и урочными годами. При каком русском царе они вводились и какую цель преследовали? Каким правовым актом урочные годы были отменены? (сошлитесь на конкретные статьи).

3. Существовали ли после 1649 г. категории посадских людей, не плативших государству тягла? При ответе сошлитесь на статьи источника.

4. Заполните таблицу «Правовое положение населения по Соборному Уложению 1649 г.».

Категория населения	Личные и имущественные права	Пример статьи	Повинности	Пример статьи
Посадское население				
Крестьяне				
Холопы				

5. Составьте схему видов преступлений и отметьте неизвестные ранее в законодательстве виды и новые составы преступлений среди известных видов.

Ситуационные задания (казусы):

1. Как известно, Соборное уложение 1649 г. предписывало всех беглых крестьян возвращать прежним хозяевам. Но как следовало поступать, если крестьяне, «будучи в бегах», выдали своих дочерей или сестер замуж за крестьян новых землевладельцев? Должны ли были замужние дочери и сестры возвращаться к прежним хозяевам?

2. Какое наказание ждет иноверца, хулившего прилюдно Деву Марию?

3. Стрелецкая вдова Ефросинья в блуде прижила себе двойню, мальчика и девочку. Спасаясь от срама, она пыталась детей утопить в колодце, при этом мальчик захлебнулся насмерть, а девочку спасла соседка. Какое наказание ждет Ефросинью?

4. Крестьянин Тит два раза был пойман при попытке кражи царских кур и за то был бит кнутом. Однако вскоре он в третий раз повторил попытку. Какое наказание его ждет?

5. Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев затеял ссору и ударил гостя кнутом по лицу, за что сосед отсек ему саблей кисть руки. Тетерев обратился в суд. Каким может быть исход дела по Соборному уложению?

6. Дьяк Иноземного приказа Федор сделал себе документы на дворянство, подделав царскую подпись и перевесив печать государя с другой грамоты. Что его ждет?

Тест для текущего контроля:

1. В 1547 г. великий князь Иван IV был официально провозглашен царем. Это событие имело следующее значение:

А) русские князья и бояре помнили, что царя раньше титуловали лишь великим князем и в их глазах он оставался первым среди равных;

В) провозглашение Ивана IV царем быстро привело к созданию неограниченной абсолютной монархии с сильным профессиональным бюрократическим аппаратом и постоянной армией;

С) легитимный статус московского государя остался прежним, изменился лишь титул. Изменение формы не меняло сущности;

Д) слово «царь» восходило к римскому «цезарь». Царя провозгласили Помазанником Божиим, преемником римских и византийских императоров. Церковью была разработана и освящена идеологическая максима самодержавного государства: «Москва – третий Рим, а четвертому Риму не бывать».

2. Отраслевыми органами центрального управления в Русском государстве в XVI–XVII вв. являлись:

А) министерства; В) приказы; С) губные избы; Д) коллегии.

3. Аналогично церковным собраниям высший представительный властный орган в эпоху сословно-представительной монархии стал называться:

А) Освященным собором; В) Земским собором; С) Сенатом; Д) Присутствием коллегии.

4. Систему церковного права к середине XVI века составляли:

А) Домострой, жития святых; В) Откровение Иоанна Богослова, Послания и Деяния святых апостолов; С) Кормчая книга, Правосудие митрополичье, Мерило

праведное, «Пандекты» Никона Черногорца, «Правила святых отец», Стоглав; D) канонические и апокрифические евангелия.

5. Систему наказаний по Соборному Уложению определяли следующие принципы:

A) неопределенность наказаний и множественность наказаний за одно преступление;

B) индивидуализация наказания (жена и дети преступника не отвечали за его деяние);

C) сословный характер наказания; D) все перечисленное.

6. Соборное Уложение 1649 года главными целями наказания ставило:

A) наставление преступника на истинный путь; B) изоляция преступника от общества; C) возмещение причиненного ущерба; D) устрашение и возмездие.

7. Согласно Соборному Уложению за убийство своего ребенка и за убийство постороннего человека предусматривались следующие санкции:

A) за убийство своего ребенка грозило тюремное заключение, за убийство постороннего человека – смертная казнь; B) за любое убийство карали смертной казнью; C) в обоих случаях убийце грозило тюремное заключение; D) убийство постороннего человека каралось смертной казнью, убийство своего ребенка церковным покаянием и тюремным заключением.

8. В XVII веке правовой статус мужчины по достижении 15-летнего возраста изменялся следующим образом:

A) в 15 лет мужчина мог вступать в законный брак. 15-летний дворянин начинал реальную службу и мог наделяться поместьем. Но при этом дети не выходили полностью из-под власти отца. Родители имели право отдавать их в услужение, на работу, даже записывать в кабальное холопство;

B) 15-летний мужчина становился совершеннолетним. Он мог жениться, начать военную службу, получить поместье. Он выходил из-под власти родителей;

C) 15-летний мужчина становился совершеннолетним. Он мог жениться, начать военную службу, получить поместье, имел право принимать крестное целование (присягу) в суде;

D) юноша в 15 лет оставался во власти родителей. Они могли отдать его на работу, даже в кабальное холопство. Таким образом, правовое положение молодого человека в 15 лет не менялось.

Основные выводы по теме:

Во-первых, в ходе реформ, проведенных в годы правления Ивана IV Грозного (1533-1584):

- государь всея Руси впервые получил титул царя (1547 г.);
- раннефеодальная монархия перерастает в сословно-представительную.

Земский собор впервые был созван в 1549 г. как орган представительства сословий, принимавший судьбоносные для страны решения (например, об избрании царя, принятии законов и т.д.). В 1555 – 1556 гг. сословными органами на местах становятся земские и губные избы;

- приказная система расширяется;
- расширяется территория Руси;
- укрепляются позиции дворянства.

Во-вторых, происходят существенные изменения в правовой системе.

Судебник 1550 г. представлял собой новую редакцию Судебника 1497 г. и отразил изменения в российском законодательстве в период с 1497 по 1550 гг. Стоглавый собор 1551 г. – собрание церковной верхушки с участием боярства и царя – оформил Церковный устав в виде 100 глав.

В 1649 г. Земским собором было принято Соборное уложение, в котором наметилось разделение права по отраслям. В нем отражена консолидация сословий (сближение боярского и дворянского землевладения); более обстоятельно регламентируются имущественные права; расширяется круг наказаний, распространенным из которых становится смертная казнь; уголовный процесс приобретает характер инквизиционного; окончательно оформляется крепостное право.

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Тема 2.1 Государство и право Российской империи в период утверждения и развития абсолютизма (2-я половина XVII – XVIII вв.).

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам формирования и эволюции абсолютной монархии в России, содержания политики просвещенного абсолютизма, правового положения сословий, реформирования правовой системы.

План занятия:

1. Переход к абсолютизму во второй половине XVII – начале XVIII в. Ликвидация сословно-представительных учреждений.
2. Предпосылки, основные черты и этапы развития абсолютизма в России.
3. Законодательное оформление, идеология абсолютизма.
4. Государственные реформы Петра I в первой четверти XVIII в.
5. Особенности государственной системы в период «дворцовых переворотов» второй четверти XVIII в.
6. Политика «просвещенного абсолютизма» и ее основные мероприятия в годы правления Екатерины II.

Задания для индивидуальной работы:

1. Согласны ли Вы с утверждением, что реформы Петра I столкнули Россию с ее естественного, самобытного пути развития? Перечислите последствия преобразований, выделите среди них как положительные, так и отрицательные.

2. Отобразите в виде схемы судебную систему России при Петре I, и поясните, какие изменения в ней произошли.

3. Заполните таблицу: «Какие нормативные акты способствовали консолидации сословий в России в XVIII в.»:

Основные сословия	Законодательство Петра I	Законодательство Екатерины II
Дворянство		
Духовенство		
Городское население		
Крестьянство (его основные категории)		

4. Почему Екатерина II вначале активно занялась систематизацией российского законодательства, подготовила «Наказ о составлении проекта нового уложения», а затем распустила Уложенную комиссию?

Ситуационные задания (казусы):

1. Офицер А. регулярно являлся к молитве в нетрезвом виде. Глядя на него, некоторые младшие офицеры тоже стали позволять себе выпить перед молитвой. О поведении офицера А. донесли в полковой кригсрехт. Как разрешить подобную ситуацию, используя нормы Артикула Воинского 1715 г.?

2. Когда челобитчик привел к очной ставке своего свидетеля, возражений ни у кого не последовало. Свидетель был допущен к присяге. Через некоторое время ответчику стало известно, что этот свидетель ранее был объявлен в суде нечестным человеком. Дайте решение предложенной ситуации, используя статьи по Краткому изображению процессов или судебных тяжб 1715 г.

3. Опираясь на законодательство Екатерины II, дайте ответ на следующие вопросы:

а) могла ли дворянка, выйдя замуж за недворянина, лишиться своего состояния и могла ли она сообщить дворянство мужу и детям;

б) мог дворянин, женившийся на недворянке, сообщить ей дворянское звание;

в) кто мог лишить дворянина его дворянства;

г) мог ли дворянин отказаться от государственной и военной службы?

При выполнении задания необходимо изучить «Грамоту на права, вольности и преимущества благородного дворянства» (21 апреля 1785 г.).

Тест для текущего контроля:

1. Изначально по мысли Петра I созданный им Сенат был:

А) высшим органом власти и управления, действующим от имени императора; В) органом, руководившим работой коллегий; С) органом, осуществляющим контрольные функции; D) высшей инстанцией в судебной системе Российской империи.

2. Во главе коллегий стояли:

А) президенты; В) обер-прокуроры; С) дьяки; D) вице-канцлеры.

3. Гражданское и процессуальное право эпохи абсолютизма:

А) регламентировало права и обязанности дворян; В) носило сословный характер; С) содержало нормы, закрепляющие привилегированное (по сравнению с крепостными) положение государственных крестьян; D) полностью игнорировало интересы купечества.

4. При Петре I дела о политических преступлениях находились в ведении:

А) обер-прокурора Сената; В) Тайной розыскной канцелярии; С) Тайной экспедиции Сената; D) Преображенского приказа и Тайной канцелярии.

5. На первом месте в Артикуле воинском 1715 г. находились:

А) государственные преступления; В) воинские преступления; С) нарушения правил несения строевой и караульной службы; D) преступления против церкви.

6. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 1785 г.:

А) сводила воедино прежние и добавляла к ним новые дворянские привилегии; В) создавала для дворян сословные суд в уездах и губерниях; С) освобождала дворян от налогообложения; D) вводила свободу распоряжения дворянскими поместьями.

7. Крестьяне назывались «посессионными», если: А) работали на землях помещика в определенный сезон; В) покупались для обязательного использования их труда на мануфактурах; С) работали по контракту; D) работали при монастырях.

8. От обязательной военной службы российское дворянство было освобождено:

А) Грамотой на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 1785 г.; В) Табелью о рангах, приравнявшей военную службу к гражданской; С) Манифестом «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 г.; D) Учреждением о губерниях 1775 г.

9. Законодательство Российской империи XVIII в. характеризовалось следующими особенностями:

А) появление начал отраслевой дифференциации, издание кодифицированных сборников законов, влияние религиозного и сословного состояния на правовой статус личности, подробная регламентация различных сторон жизни, использование иностранной терминологии; В) издание межотраслевых сводов законов; С) отчетливо выраженный репрессивный характер большинства законодательных актов; D) преимущественное развитие гражданского права.

Основные выводы по теме:

Во-первых, абсолютная монархия в России формируется в условиях наличия крепостной системы и опирается на дворянство.

Во-вторых, реформы государственного управления привели к окончательному вытеснению сословно-представительных структур и совершенствованию системы государственного управления.

Учреждаются: Правительствующий Сенат (1711 г.); коллегии (1717 – 1720 гг.); Синод (1721 г.); специальные органы государственного контроля. Проводится губернская реформа (начало ей было положено в 1708 г.), создаются местные органы самоуправления; подушная система налогообложения сочетается с новым

принципом формирования армии (рекрутский). В 1721 г. Россия была провозглашена Империей.

В-третьих, Указ о единонаследии 1714 г. окончательно ликвидировал различия между поместьем и вотчиной. Чтобы предотвратить раздробленность земельной дворянской собственности и разорения дворян, устанавливался институт майората. Быстрыми темпами формируется многочисленный бюрократический аппарат. Укреплению правового положения дворянства способствовала Табель о рангах, изданная в 1722 г. и содержащая перечень чинов гражданской, военной, придворной службы.

В-четвертых, переход к абсолютизму ознаменовался широким развитием законодательства, включающим элементы иностранного права. Расширяется круг источников права, проводится кодификация законодательства. Особое значение имел Артикул воинский (1715 г.) как свод уголовного права. Правовой акт обстоятельно регламентирует институт необходимой обороны, содержит формы соучастия, называет смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, более четко определяет систему преступлений и виды наказаний.

В-пятых, в ходе судебной реформы делается попытка отделить суд от администрации, закрепляется система судебных инстанций. Процессуальное право, в основе которого лежали Указ 1697 г., Краткое изображение процессов 1715 г., Указ «О форме суда» 1723 г., характеризуется полным вытеснением состязательного принципа инквизиционным (в конце правления Петра I был восстановлен состязательный процесс), стройной доказательной базой, последовательными стадиями судебного процесса.

В-шестых, политика Екатерины II получила название «просвещенного абсолютизма», в основе которой лежали идеи законности и легитимности. Предпринимается попытка создать новое Соборное уложение (так и не было принято), для чего созывается Уложенная комиссия. Правовое положение сословий становится более ярко выраженным: Жалованной грамотой дворянству 1785 г. изменяется суть дворянского статуса, Жалованная грамота городам 1785 г. заложила основы городского самоуправления. Новое административно-территориальное деление, введенное в 1775 г., судебная реформа 1775 г., принятие Устава благочиния 1782 г. корректировали государственную систему второй половины XVIII в.

Тема 2.2 Государство и право Российской империи в период перехода к капитализму (XIX в. – начало XX вв.).

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам эволюции абсолютной монархии в России в первой половине XIX в., содержания реформы высшего и низшего управления, реформы общей полиции и политического сыска, изменений в правовом положении сословий, реформирования правовой

системы путем издания Полного собрания законов и Свода законов Российской империи, проведения буржуазных реформ и контрреформ общественно-политического строя, появления новых правовых институтов в гражданском, уголовном праве и процессуальном законодательстве, появления новых политико-правовых концепций.

План занятия:

1. Развитие государственной системы. Изменения в системе высших и центральных органов Российской империи.
2. Социальная структура российского общества, оформление новых социальных групп.
3. Систематизация российского законодательства. Роль М.М. Сперанского. Полное собрание законов и Свод законов Российской империи. Общая характеристика.
4. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки и подготовка крестьянской реформы; основные этапы и правовые принципы; значение крестьянской реформы.
5. Формирование всесословного самоуправления: предпосылки и подготовка реформ; Земская реформа 1864 г.; Городская реформа 1870 г.
6. Судебная реформа 1864 г.: характеристика основных этапов реформы; новые принципы судопроизводства; структура новых судебных органов.
7. Военная реформа 60-70-х годов XIX века в России.

Задания для индивидуальной работы:

1. Кодификационная комиссия под руководством М.М. Сперанского подготовила два законодательных сборника: Полное собрание законов Российской империи и Свод законов Российской империи. Какая форма систематизации законодательства была применена при их подготовке: кодификация или инкорпорация?

2. Найдите в тексте «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» статьи, которые дают толкование понятий «преступление» и «проступок», покажите разницу между этими деяниями. На Ваш взгляд, насколько четко, в законе определено различие между преступлением и проступком?

3. Назовите предпосылки буржуазных политических и правовых реформ в России во второй половине XIX в.

4. Какие проекты отмены крепостного права предлагались до реформы? Находили ли они свое отражение в законодательстве?

5. С какой целью проводились т.н. контрреформы в 80-х, 90-х гг. XIX в.?

Ситуационные задания (казусы):

1. Польский поэт Винсент Дунин-Марцинкевич в 60-е годы XIX в. по словам властей своим творчеством старался «возбудить крестьян западных губерний против правительства». За свою деятельность Марцинкевич был подвергнут аресту, последующему тюремному заключению, после освобождения он жил под строгим надзором полиции. К какому разряду по лестнице наказаний, установленной «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных», относились виды наказаний, определенные Марцинкевичу? Выделите главные и дополнительные наказания.

2. Главный герой гоголевских «Мертвых душ» П. И. Чичиков занимался скупкой с целью залога и получения ссуды в Дворянском банке крепостных крестьян, умерших в период между переписями и поэтому числившихся формально в ревизских сказках еще живыми. Насколько с точки зрения гражданского права XIX в. договоры купли-продажи, заключенные Чичиковым с помещиками, были законны? Объясните.

3. За карточным столом коллежский асессор Николаев проиграл не только всю имевшуюся в его распоряжении наличность, но и достаточно крупную сумму, занятую у одного из присутствующих при свидетелях. Желая отыграться, он продолжил играть, оставив в качестве залога дорогой перстень, но только увеличил проигрыш. Утром его партнеры по игре пришли за выигрышем. Какие юридическо-правовые последствия имели результаты игры для ее участников?

4. Бывший крепостной крестьянин Кузькин, получив от помещика надел земли в соответствии с местным положением, выяснил, что этот надел меньше размером, чем участок, которым он пользовался до 1861 года. Кузькин обратился в волостное правление, требуя обязать помещика выделить дополнительный участок земли. Требование Кузькина было сообщено помещику. Как разрешится данная ситуация? (по тексту Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 год, 19 февраля))

5. Временнообязанный крестьянин Лыков решил вступить в брак с девицей Рюминой, бывшей крепостной помещика Сокова. Но девица Рюмина очень нравилась Сокову, и он заявил, что не даст ей разрешение на брак, а без этого разрешения молодых не обвенчают. Что в этой ситуации делать Лыкову и Рюминой? (по тексту Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 год, 19 февраля))

6. Крестьяне деревни Л. устроили на свадьбе драку, поломали заборы, нанесли ущерб общинным хозяйственным постройкам. Помещик Жуков приказал выпороть зачинщиков драки и подвергнуть их краткосрочному аресту. Имеет ли он на это

право? (по тексту Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 год, 19 февраля))

Тест для текущего контроля:

1. В соответствии с законами, подписанными Александром I крестьянство прибалтийских губерний в 1817–1820 гг. получило свободу от крепостной зависимости, вследствие чего они:

А) получили не только личную свободу но и землю на праве полной собственности; В) получили личную свободу, земельные участки в собственность, право участвовать в коммерческой деятельности (в городах) от своего имени, свободу передвижения и право суда со стороны государственной юстиции т.е. приобрели полную гражданскую и уголовную дееспособность; С) получили только личную свободу полностью оставшись под контролем помещиков, работая на его земле и выплачивая ему прежние феодальные повинности; D) получили личную свободу и право участвовать в коммерческой деятельности (в своем губернском городе) от своего имени, однако земля оставалась в полной собственности помещиков, помещики имели право вотчинной полиции в отношении крестьян. Крестьяне могли свободно передвигаться только в пределах своей губернии.

2. В соответствии с докладной запиской графа Румянцева, поданной на имя царя, предполагалось освобождение помещиками своих крепостных крестьян с наделением их землей за выкуп. Эта записка послужила основанием для издания соответствующего нормативно-правового акта:

А) Указ об обязанных крестьянах 1842 г.; В) Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.; С) Свод законов Российской империи 1832 г.; D) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

3. В первой половине XIX в. органом «высшей полиции», занимавшимся политическим сыском выступало:

А) III отделение Его Императорского Величества Канцелярии; В) III отделение Его Императорского Величества Канцелярии и Отдельный Корпус жандармов как исполнительный орган III-го отделения ЕИВК; С) Особенная канцелярия Министерства полиции; D) Министерство внутренних дел.

4. Министерства, созданные по Указу 1802 г. отличались от петровских коллегий тем, что:

А) были подчинены Государственному совету; В) имели отделения в губернских городах; С) решения в них принимались единолично главой ведомства; D) делились на присутствия.

5. Программа создания военных поселений графа А. А. Аракчеева имела целью:

А) постепенный (по мере роста числа поселений) переход к всеобщей воинской повинности; В) сократить расходы на содержание армии, частично перевести ее на самообеспечение не отрывая крестьян от их семей и постоянного места проживания; С) возвращение к стрелецкому принципу комплектования армии; D) повышение боеспособности сухопутных войск.

6. В первой половине XIX в. в правовой системе Российской империи:

А) произошли не слишком значительные изменения, главным образом связанные не с содержанием права, а с его формой (систематизация права); В) отмечается бурный рост законодательства; С) появились принципиально новые правовые источники; D) было издано несколько отраслевых кодексов.

7. В соответствии с традициями сословного общества Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. освобождало от телесных наказаний:

А) дворян, лиц духовного звания, почетных граждан; В) дворян, лиц духовного звания, почетных граждан, купцов первых двух гильдий; С) дворян, лиц духовного звания, почетных граждан, городских обывателей; D) дворян и лиц духовного звания.

8. Правоспособность физических лиц по своду законов Российской империи определялась:

А) имущественным положением; В) степенью знатности; С) имущественным положением, степенью знатности, сословной принадлежностью; D) сословной принадлежностью, национальностью и вероисповеданием, полом и возрастом.

9. Субъектами права собственности на землю по Своду законов могли быть:

А) дворяне, государство, «почетные граждане»;
В) дворяне, государство, «почетные граждане», купцы первой гильдии;
С) только дворяне и «почетные граждане»;
D) дворяне и государство.

10. После отмены крепостного состояния в 1861 г. правовое положение крестьян:

А) осталось фактически прежним, крестьяне получили только личную свободу; В) стало совершенно иным, крестьяне получили полную личную свободу, общинную и помещичью землю в собственность и стали полноправными субъектами частноправовых отношений; С) изменилось незначительно, обретя личную свободу крестьяне платили помещику барщину и оброк в прежних объемах и полностью зависели от сельской общины; D) изменилось довольно существенно, были ликвидированы наиболее тяжкие сословные ограничения, крестьяне получили «права свободных сельских обывателей, как личные так и по имуществу», т. е. они стали пользоваться довольно полной правоспособностью. Но вместе с тем крестьяне не получили в собственность землю продолжая отбывать барщинные и оброчные повинности в пользу помещика «временно» до выкупа земли оставаясь «временнообязанными». Кроме того, помещик получал право контроля, надзора за органами крестьянского самоуправления.

11. Над земскими учреждениями, занимавшимися организацией медобслуживания, строительством и материальным обеспечением школ осуществлял контроль:

А) губернатор; В) уездный помещик; С) староста; D) Сенат.

12. Распорядительным органом городского самоуправления являлась:

А) городская дума; В) земская управа; С) городская управа; D) земское уездное собрание.

13. Исполнительным органом городского самоуправления являлась:

А) городская дума; В) земская управа; С) городская управа; D) земское уездное собрание.

14. Судебная реформа сопровождалась изданием четырех важнейших законов: Учреждения судебных установлений, Уставы гражданского и уголовного судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. По этим законам судьи объявлялись: А) несменяемыми; В) сменяемыми; С) назначаемыми; D) ответственными перед губернаторами.

15. Особое судебное присутствие при окружном суде присяжные заседатели, при рассмотрении уголовных дел:

А) решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого; В) назначали адвокатов; С) рассматривали апелляции; D) определяли меру наказания.

Основные выводы по теме:

Во-первых, законодательство первой половины XIX в. все население делило на четыре сословия – дворянство, духовенство, городские обыватели, сельские обыватели, каждое из которых имело определенный статус.

Правление Александра I ознаменовалось проведением реформ, цель которых – совершенствование механизма государственного управления при доминирующем положении императорской власти. Важнейшими из них стали: министерская реформа (1802 – 1812 гг.), учреждение Государственного совета (1810 г.), совершенствование национально-государственного устройства.

Особенность государственного строительства в николаевскую эпоху – создание дополнительных государственных структур, охранявших существующий строй. Главной такой структурой стало Третье отделение ЕИВК.

Во-вторых, была завершена работа по систематизации права, начатая еще Петром I и Екатериной II. В Полном собрании законов Российской империи (1830 г.) было собрано и расположено в хронологической последовательности все законодательство, начиная с 1649 г. до 1825 г. Избранные из него действующие акты по отраслевому принципу вошли в Свод законов Российской империи (1832 г.).

В-третьих, сферу уголовного права вскоре после принятия Свода законов пришлось обновлять, для чего в 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, содержащего как нормы, регулировавшие общие вопросы уголовного права, так и устанавливающие ответственность за совершение конкретных преступных посягательств.

В-четвертых, буржуазные реформы 1860-1870-х гг. стали следствием внешнеполитических и внутриполитических факторов.

Важнейшей из реформ стала Крестьянская реформа 1861 г., освободившая крестьян от личной зависимости и наделившая их общегражданскими правами. При этом крестьяне были обязаны выкупать у помещиков земельные наделы. При проведении реформы определяющими являлись интересы помещиков и крестьянской общины.

Главной целью Земской реформы 1864 г. и Городской реформы 1870 г. было введение органов местного самоуправления – земских собраний и земских управ на уровне губерний и уездов и городских дум и управ в городах. Органы местного самоуправления были отделены от политики. Они должны были решать исключительно хозяйственные вопросы местного значения.

Судебная реформа 1864 г. заключалась в введении в России европейских судебно-правовых институтов и буржуазных принципов судопроизводства: отделении суда от администрации; состязательности процесса; суда присяжных; мировых судей; адвокатуры; гласности судопроизводства.

В-пятых, завершить буржуазные преобразования должно было принятие Конституции в 1881 г., проект которой предусматривал учреждение в России конституционной монархии со значительными полномочиями императора. Издание Манифеста «О незыблемости самодержавия» в 1881 г. в ответ на убийство императора Александра II, изменение некоторых положений либеральных реформ 1860 – 1870-х гг. (контрреформы 1880 – 1890-х гг.) способствовали существенному сдвигу «вправо» по всем направлениям социального, политического и государственного развития России.

Тема 2.3 Конституционная монархия в России (1905-1917 гг.).

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам реформирования государственного строя и ограничения власти самодержавия Государственной Думой и Государственным Советом, аграрной реформы П.А. Столыпина, эволюции правоохранительной и судебной системы, появления в праве новых институтов.

План занятия:

1. Оформление конституционной монархии в России. Первая русская революция 1905—1907 гг.
2. Государственные акты переходного времени. «Основные законы» 1906г.
3. Государственная Дума в России. Избирательные законы. Полномочия и правовой статус Думы.
4. Законодательная деятельность Думы I—IV созывов.
5. Прогрессивный блок.
6. Борьба за ответственное правительство.
7. Аграрная реформа 1906–1910гг. Деятельность П. А. Столыпина.
8. Уголовное и административное законодательство.
9. Изменения в государственном аппарате в годы первой мировой войны.
10. Милитаризация экономики. Военное строительство и управление.

Задания для индивидуальной работы:

1. Опираясь на Основные государственные законы, проанализируете законодательный процесс в России по следующим элементам: право

законодательной инициативы; стадии прохождения законопроекта через палаты парламента; порядок придания законопроекту юридической силы.

2. Составьте схему «Права и обязанности российских подданных» по главе 8 Основных государственных законов.

3. Как можно назвать властный режим, который появился в России после издания Манифеста 17 октября 1905 г. и Основных законов 1906 г. Думская монархия, парламентская монархия, конституционная монархия? Предложите ваш вариант ответа.

4. Как известно аграрный вопрос был предметом реформационных замыслов не только со стороны властных структур, но также различных политических партий, которые появились в России в начале XX в. Оформите в виде таблицы содержание аграрных программ различных буржуазных политических партий и организаций, близких к власти, оппозиционных, праворадикальных и леворадикальных.

5. Установите соответствие между партиями и их лидерами:

«Союз 17 октября»	Ю.О. Мартов
РСДРП (б)	В.М. Чернов
«Союз русского народа»	В.И. Ленин
Конституционно-демократическая партия	А.И. Дубровин
Партия социалистов-революционеров	П.Н. Миллюков
РСДРП (м)	А.И. Гучков

Ситуационные задания (казусы):

1. В сентябре 1905 года отставной титулярный советник Н. Липкин, проживавший в г. Ярославле, приобрёл в Рыбинском уезде Ярославской губернии усадьбу. Стоимость усадьбы по земской оценке составляла 14 тыс. рублей. Став владельцем недвижимости, Н. Липкин обратился к местным властям с просьбой о включении его в список избирателей уездных землевладельцев, но получил отказ. Какие органы решали вопрос о включении граждан в списки избирателей? Правомерны ли их действия по отношению к Н. Липкину?

2. Рабочие железнодорожных мастерских в день, определённый для избирательного собрания градоначальником, на своём собрании избрали слесаря А. Шорина уполномоченным на городской съезд рабочих для избрания выборщиков по избранию депутатов Государственной думы. Однако начальство железнодорожных мастерских отказалось передать список уполномоченных градоначальнику. Свой отказ оно мотивировало тем, что А. Шорин, проработав в мастерских 2 года, был уволен за участие в забастовке, а с момента его восстановления прошло всего 5 месяцев. Правомерны ли действия начальника железнодорожных мастерских?

3. Статья 4 Основных государственных законов от 23 апреля 1906 г. устанавливала: «Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть». Что означало с юридической точки зрения понятие «верховная власть»? Правильно ли считать ее неограниченной?

Тест для текущего контроля:

1. В начале XX века в годы первой русской революции 1905–1907 гг. в государственном механизме России в результате реформ «сверху» утвердились новые органы власти и управления:

А) Святейший синод и Правительствующий сенат; В) Его Императорского Величества Канцелярия и Министерство Императорского Двора; С) Государственный совет и Государственное казначейство; D) Государственный совет и Государственная дума.

2. Согласно Основным государственным законам Российской империи законодательную власть осуществлял:

А) император; В) император совместно с Государственным советом и Государственной думой; С) Государственный совет и Государственная дума; D) Государственная дума и Сенат.

3. В Российской империи Государственный совет был одним из высших органов власти. Начиная с 1906 г. принципы его формирования и функции изменились следующим образом:

А) Госсовет стал частично избираться, но остался законосовещательным органом; В) изменения в структуре высших органов власти 1905–1907 гг. не коснулись Госсовета; С) Госсовет стал как бы нижней палатой парламента, члены Госсовета выбирались населением путем прямых выборов; D) Госсовет стал законодательным органом, как бы верхней палатой парламента. Теперь половина его членов стала выборной от земств, дворянских собраний, буржуазии, буржуазной интеллигенции.

4. В компетенцию Государственной думы Российской империи входил следующий круг вопросов:

А) предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение госбюджета; В) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных займах; С) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного министерства; D) все ответы неверные.

5. В начале XX в. закон должен был выражать общую волю:

А) Сената, Государственной думы, императора; В) Сената, Государственной думы, Государственного совета; С) Государственной думы, Государственного совета, императора; D) императора и Государственного совета.

6. В начале царствования Николая II в правительство входили люди разных политических взглядов. Из них активным сторонником либерального курса был:

А) В. К. Плеве; В) П. А. Столыпин; С) Д. В. Трепов; D) С. Ю. Витте.

7. В Российской империи политические партии различались не только по программам, социальному составу, доходам и т. д., но также и по образовательному уровню. Вследствие наличия в одной из партий представителей научной сферы она получила название профессорской, это была партия:

А) большевиков; В) эсеров; С) черносотенцев; D) кадетов.

8. Начиная с середины XIX в. в России действовали т. н. «черные кабинеты» в которых образованные люди того времени (в том числе и представители научной сферы) практиковали т.н. «перлюстрацию» которая заключалась в:

А) массовой демонстрации с выражением верноподданнических чувств; В) политическом розыске; С) торжественном параде кавалерии; D) законной и незаконной практике чтения писем частных лиц и вскрытии дипломатических вализ с целью получения интересующей государство информации.

9. В первой половине XX в. «охранка» использовала т. н. агентов «штучников» которые выступали как:

А) агенты для разовых поручений которые набирались из среды непрофессионалов, после получения интересующей информации в их услугах уже не нуждались; В) офицеры Отдельного корпуса жандармов которые внедрялись в революционные организации; С) агенты заграничной агентуры собирающие информацию за границей; D) провокаторы

10. Новой формой управления экономикой России в период Первой мировой войны (1914-1918 гг.) стало:

А) создание Высшего совета народного хозяйства и при Совете народных комиссаров; В) создание рабоче-крестьянской инспекции; С) учреждение особых совещаний ; D) образование Земгора (всероссийского союза земства и городов).

Основные выводы по теме:

Во-первых, социальная напряженность, вызванная не полным разрешением крестьянского вопроса, неудачи в Русско-японской войне 1904-1905 гг., коррупция, отсутствие действенных механизмов общества влиять на власть привели к революционным событиям 1905 г. и утверждению многопартийной системы.

Во-вторых, переход к конституционной монархии ознаменовали следующие юридические документы:

- Манифест от 6 августа 1905 г. учреждал в России Государственную Думу как законосовещательный орган;
- Манифест от 17 октября 1905 г., даровавший общегражданские свободы, вводивший принцип регулярных выборов и привлечения к выборам широких слоев населения, превращавший Государственную Думу в законодательный орган;
- акт «Учреждение Государственной Думы» от 20 февраля 1906 г. определял компетенцию Думы и срок ее деятельности, а Положение от 20 февраля 1906 г. реформировало Государственный Совет в верхнюю палату парламента;
- Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. стали прообразом российской Конституции.

В-третьих, основные государственные законы 1906 г. ограничивали власть императора, закрепляли принцип разделения властей, определяли права и обязанности российских подданных, устанавливали компетенцию и устройство Государственного Совета, Государственной Думы, Совета Министров.

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Тема 3.1 Становление советского государства и права (1917 – 1921 гг.).

(1 час)

Цель занятия:

Формирование у студентов целостного и вместе с тем детального научного представления об основных путях и закономерностях создания и эволюции Советского социалистического государства и возникновения социалистического права.

План занятия:

1. Октябрьская революция 1917 г., формирование советской государственности
2. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Декреты «О мире» и «О земле»
3. Система высших органов власти и управления Советского государства в 1918 г. (Советы, съезды Советов, ВЦИК, Совнарком, наркоматы)
4. III Всероссийский съезд Советов и его решения. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
5. Разработка и принятие первой советской Конституции 1918 г.
6. Конституции РСФСР 1918 года: структура и содержание.

Задания для индивидуальной работы:

1. Перечислите высшие органы государственной власти и управления. Какие из них относятся к органам власти, а какие – к органам управления? Назовите политических деятелей, возглавлявших высшие органы власти государства.

2. Составьте схему «Система высших органов государственной власти по Конституции РСФСР 1918 г.», отразив в ней порядок формирования Всероссийского съезда Советов. Из кого состоял Всероссийский съезд Советов?

Ситуационные задания (казусы):

1. После вступления в законную силу Декрета СНК РСФСР «О суде» от 5 декабря (22 ноября) 1917 г. В местный суд г. Коломны поступило исковое заявление от гр-на Иванова по поводу нанесения ему гр-ном Петровым материального ущерба на сумму 2500руб. При этом гр-н Иванов потребовал в суде, чтобы его дело было

разрешено на основании положений Устава гражданского судопроизводства 1864г. Прав ли был гр-н Иванов?

2. 6 января 1918 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял Декрет о роспуске Учредительного собрания. Правомерен ли ВЦИК решать вопрос об Учредительном собрании? Не противоречит ли данный Декрет решениям II Всероссийского съезда Советов?

3. Осужденный К. Воротов совершил уголовное преступление, и местный народный суд назначил ему наказание – лишение свободы. К. Воротов написал апелляционную жалобу в вышестоящий суд. Подлежало ли рассмотрению и обжалованию жалобы в апелляционном порядке согласно Декрета «О суде №1»?

Тест для текущего контроля:

1. В июне 1917 г. I Съезд советов избрал постоянно действующий высший советский орган:

- а) ВЦИК;
- б) Петроградский Совет;
- в) Верховный совет;
- г) Военно-революционный комитет.

2. К первым советским конституционным актам относят:

- а) декреты II Всероссийского съезда Советов;
- б) Конституция РСФСР 1918 г.;
- в) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
- г) решения съездов Советов в 1917–1918 гг.

3. Высший орган власти после разгона Учредительного собрания:

- а) ВЦИК;
- б) Совет Народных Комиссаров;
- в) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов;
- г) Всероссийская чрезвычайная комиссия.

4. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была принята на:

- а) I Всероссийском съезде Советов;
- б) II Всероссийском съезде Советов;
- в) III Всероссийском съезде Советов;
- г) IV Всероссийском съезде Советов.

5. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа провозгласила:

- а) борьбу за мир;
- б) уничтожение эксплуатации человека человеком;
- в) уничтожение капиталистической собственности;
- г) отказ от участия в войне.

6. Первая советская Конституция была принята:

- а) 3 марта 1918 г.;
- б) 5 января 1918 г.;
- в) 10 июля 1918 г.;
- г) 19 июля 1918 г.

7. По Конституции РСФСР 1918 г. высший орган власти в стране:

- а) Съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов;
- б) ВЦИК;
- в) Совет Народных Комиссаров;
- г) Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов.

8. Совет Народных Комиссаров являлся органом власти:

- а) исполнительной;
- б) законодательной;
- в) судебной;
- г) общего управления.

9. По Конституции РСФСР 1918 г. в избирательном праве были закреплены:

- а) всеобщее для трудящихся;
- б) равное;
- в) неравное;
- г) прямое;
- д) многостепенное;
- е) при тайном голосовании;
- ж) при открытом голосовании.

10. РСФСР в соответствии с Конституцией создавалась на принципах:

- а) добровольности;
- б) равенства;
- в) национально-территориальном;
- г) демократического централизма.

Основные выводы по теме:

Во-первых, 1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой. Итогом Всероссийского демократического совещания (сентябрь 1917 г.) стало создание Предпарламента – совещательного органа из лидеров ведущих партий. Подготовка к выборам в Учредительное собрание продолжалась.

Во-вторых, в результате октябрьского переворота 1917 г. Временное правительство было низложено, и власть перешла в руки большевиков. На II Всероссийском съезде Советов были созданы руководящие государственные органы, а также приняты акты, имеющие основополагающее значение: обращения «К гражданам России», «Рабочим, солдатам и крестьянам», Декрет о мире, Декрет о земле.

В январе 1918 г. Учредительное собрание, где большинство мест получили меньшевики и эсеры, постановлением ВЦИК было распущено. На III Всероссийском съезде Советов (январь 1918 г.) произошло объединение Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов. Съезд принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа – первый конституционный акт Советской республики.

В-третьих, историческое значение Конституции РСФСР 1918 г., включавшей 6 разделов, состояло в том, что она стала первой в истории кодифицированной конституцией; провозгласила социалистическую направленность государства; лишила политических прав представителей так называемых «эксплуататорских классов»; закрепила принцип диктатуры пролетариата; окончательно упразднила царскую систему органов власти и узаконила систему советов на всех уровнях; заложила основы федеративного устройства.

Особенностью советского права на раннем этапе существования являлась прежде всего его опора на революционное правосознание.

Тема 3.2 Образование и становление Союза ССР

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам образования СССР, принятия первой Конституции СССР.

План занятия:

1. Изменения в системе органов власти и управления в условиях нэпа.
2. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов.
3. Судебная реформа 1922 г.
4. Национально-государственное строительство. Образование и развитие СССР.
5. Подготовка и принятие Основного закона. Проблема государственного суверенитета.

Задания для индивидуальной работы:

1. Что составляло нормативную основу образования СССР? Расшифруйте аббревиатуры СССР, ЗСФСР, РСФСР.
2. Составьте схему «Система органов власти по Конституции СССР 1924 г.», отразив в ней систему органов и порядок их формирования.
3. Дайте характеристику высшим органам государственной власти и управления Союза ССР (Съезд Советов СССР, ЦИК СССР, Президиум ЦИК СССР, Совнарком СССР) по плану: порядок формирования, порядок работы, состав, структура, основные функции, исключительное ведение.
4. Составьте схему «Законодательный процесс в СССР (Конституции) СССР 1924 г.», отразив в ней все стадии последовательно с участием всех органов и лиц по Основному закону.

Ситуационные задания (казусы):

1. Сравните политические режимы используя тексты Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции СССР 1924 г. (оформить в виде таблицы).
2. Перечислите основные этапы разработки и принятия Конституции СССР 1924 г., дайте их краткую характеристику. Почему иногда в литературе Основной закон СССР 1924 г. датируют 1923 г.?
3. Чему посвящена последняя глава Конституции СССР 1924 г., дайте краткую характеристику.

Тест для текущего контроля:

1. Договор и декларацию об образовании СССР подписали:
 - а) Азербайджанская ССР;
 - б) Армянская ССР;
 - в) Белорусская ССР;
 - г) Грузинская ССР;
 - д) ЗСФСР;
 - е) РСФСР;
 - ж) Украинская ССР;
 - з) 15 союзных республик.
2. Председатель комиссии ЦИК СССР по выработке проекта Конституции СССР:
 - а) Калинин М. И.;
 - б) Ленин В. И.;
 - в) Раковский Х. Г.;
 - г) Сталин И. В.;
 - д) Фрунзе М. В.;

3. Первое заседание комиссии ЦИК СССР по выработке проекта Конституции СССР состоялось:

- а) 24 февраля 1923 года; б) 27 апреля 1923 года; в) 8 июня 1923 года;
- г) 3 августа 1923 г.

4. Конституция СССР 1924 г. была принята: а) 31 января;

- б) 10 июля;
- в) 3 августа;
- г) 30 декабря.

5. Конституция СССР 1924 г. состояла из:

- а) преамбулы и двух разделов, первый состоял из 9 глав;
- б) преамбулы и шести разделов, второй раздел состоял из 17 глав;
- в) преамбулы и двух разделов, второй раздел состоял из 11 глав; г) преамбулы и девяти разделов, состоящих из 20 глав.

6. Конституция СССР 1924 г.:

- а) запрещала свободный выход союзных республик из СССР;
- б) не предусматривала свободного выхода союзных республик из СССР;
- в) не запрещала свободный выход союзных республик из СССР;
- г) предусматривала право свободного выхода союзной республики из СССР.

7. Верховный орган власти СССР по Конституции СССР 1924 г.: а) Президиум ЦИК СССР;

- б) Совет Национальностей ЦИК СССР;
- в) Союзный Совет ЦИК СССР;
- г) съезд Советов СССР; д) ЦИК СССР.

8. Высший законодательный, исполнительный и распорядительный орган власти СССР по Конституции СССР 1924 г.:

- а) ЦИК СССР;
- б) Союзный Совет ЦИК СССР;
- в) Совет Национальностей ЦИК СССР; г) Совет Народных Комиссаров СССР; д) Президиум ЦИК СССР.

9. Возглавлял Совет Народных Комиссаров СССР по Конституции СССР 1924 г.:

- а) генеральный секретарь;
- б) народный комиссар;
- в) председатель;

г) премьер-министр.

10. Орган, обеспечивающий в 1920-е гг. утверждение революционной законности:

- а) Прокуратура РСФСР;
- б) Объединенное Государственное Политическое Управление;
- в) НКВД РСФСР;
- г) Наркомюст РСФСР;
- д) Верховный Суд СССР.

Основные выводы по теме:

Во-первых, 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный Съезд советов одобрил Декларацию и Договор об образовании СССР. В его состав вошли 4 республики: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР.

Во-вторых, особенностью Конституции СССР 1924 г. являлось то, что в основу её структуры были положены Декларация об образовании СССР и Договор об образовании СССР. Главный смысл Конституции 1924 г. – конституционное закрепление образования СССР и разделение прав Союза ССР и союзных республик.

В Декларации отражены принципы добровольности и равноправия при объединении республик в СССР. За каждой союзной республикой оставлялось право свободного выхода из Союза. В Договоре закреплялось объединение республик в одно союзное федеративное государство.

Тема 3.3 Особенности правоприменения в условиях гражданской войны и новой экономической политики

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам реорганизации юстиции, правоохранительных органов, судебной системы, изменений в области экономической и правовой политики.

План занятия:

1. Гражданское право.
2. Семейное право.
3. Трудовое право.
4. Уголовное право.
5. Процессуальное право (гражданский и уголовный процесс).

Задания для индивидуальной работы:

1. Заполните таблицу «Источники права в 1917–1921 гг.». Приведите по три примера наиболее известных актов, укажите вид нормативного акта, название и дату принятия.

Отрасль права	Источники права в 1917–1918 гг.	Источники права в 1919–1921 гг.
Гражданское право		
Семейное право		
Трудовое право		
Земельное право		
Уголовное право		
Процессуальное право		

2. Заполните таблицу «Права и обязанности супругов».

Личные	Имущественные

3. Заполните таблицу «Объекты социалистической собственности».

Объект социалистической собственности	Нормативная основа обобществления	Порядок передачи в собственность государства	Орган управления

Ситуационные задания (казусы):

1. Совершеннолетние Семён Половцев и Ольга Шнипас зарегистрировали брак в органе ЗАГС. Однако позже мать Половцева сообщила ему, что Ольга является его единокровной сестрой. Какие правовые последствия имело такое заявление? Служило ли не удостоверенное в установленном порядке родство препятствием для брака? Кто был вправе требовать признания такого брака недействительным (См. Кодекс законов об актах гражданского состояния РСФСР 1918 г.)

2. Раскройте содержащиеся в тексте Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. правовые понятия: правоспособность, дееспособность, субъекты и объекты гражданских прав, неосновательное обогащение.

3. Проанализируйте второй раздел Гражданского кодекса 1922 г. и покажите, какие формы собственности в нем юридически закреплялись? Допускалась ли частная собственность? Если да, то что могло быть ее предметом?

Тест для текущего контроля:

1. В основу Декрета о земле была положена программа:

- А. эсеров;
- Б. большевиков;
- В. меньшевиков;
- Г. частично большевиков, частично меньшевиков и эсеров.

2. Основной лозунг Кронштадтского восстания в марте 1921 г.:

- А. «Вся власть Советам!»;
- Б. «Советы без коммунистов!»;
- В. «Хлеба и мира!»;
- Г. «Долой Советы!».

3. После Февральской революции центральным органом власти становится:

- А. Комитет Государственной Думы;
- Б. Временное правительство;
- В. Прогрессивный блок Государственной Думы;
- Г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

4. Главная цель культурной революции в СССР в 1920-е годы:

- А. утверждение марксистской идеологии в качестве государственной;
- Б. ликвидация неграмотности населения;
- В. всесторонний расцвет духовной культуры общества.

5. Кто выступал за продолжение войны с Германией, мотивируя тем, что это приведет к мировой революции?

- А. В.И. Ленин;
- Б. Н.И. Бухарин;
- В. Л.Д. Троцкий;
- Г. И.В. Сталин.

6. Помещичья собственность на землю была ликвидирована:

- А. Декретом о земле;
- Б. в период Столыпинской аграрной реформы;
- В. после Февраля 1917 г.;
- Г. после разгона Учредительного собрания.

7. Позднее других произошло следующее событие:

- А. разгром Колчака;
- Б. образование СССР;
- В. введение НЭПа;
- Г. разгром Врангеля;

8. Распуск Учредительного собрания в январе 1918 г.:

- А. предотвратил восстановление монархии;
- Б. подтвердил надежды на мирное развитие революции;
- В. усилил конфронтацию в обществе;
- Г. сплотил все демократические силы в стране.

9. Требуя заключить Брестский мир с Германией, Ленин руководствовался:

- А. стремлением обеспечить свое лидерство в партии;
- Б. разочарованием в перспективах мировой революции;
- В. завышенными оценками мощи германской армии;
- Г. стремлением сохранить Советскую власть в России;

10. Какие республики подписали союзный договор об образовании СССР?

- А. РСФСР;
- Б. Эстония;
- В. Украина;
- Г. Белоруссия;
- Д. Армения;
- Е. Азербайджан;
- Ж. Казахстан;
- З. Литва.

11. Автор музыки гимна СССР:

- А. А.В.Александров;
- Б. М.И.Блантер;
- В. М.О.Дунаевский;
- Г. Д.Д.Шостакович.

12. Одна из главных причин победы большевиков в Гражданской войне:

- А. поддержка Православной церкви;
- Б. руководящая роль Коммунистической партии;
- В. наличие привлекательной для народа социальной программы.

13. Особенности политики «военного коммунизма»:

- А. введение продналога;
- Б. сплошная национализация промышленных предприятий;
- В. натурализация заработной платы;
- Г. введение продразверстки;
- Д. трудовая повинность;
- Е. развитие товарно-денежных отношений;
- Ж. ликвидация товарно-денежных отношений.

14. Главный политический соперник Сталина в 1920 гг:

- А. Бухарин Н.И.;
- Б. Зиновьев Г.Е.;
- В. Троцкий Л.Д.

15. Первый Председатель ВЦИК:

- А. Каменев Л.Б.;
- Б. Свердлов Я.М.;
- В. Калинин М.И.

15. На Учредительном собрании большевики представили на утверждение следующий документ:

- А. Декрет о власти;
- Б. Декларация прав народов России;
- В. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

16. Согласно Конституции РСФСР 1918 г. избирательное право получили...

- А. все население страны;
- Б. только рабочие;
- В. трудящиеся.

17. С 1918 г. в обществе появляются гражданские браки. Что означает данное явление?

- А. браки, зарегистрированные в отделах ЗАГС;а;
- Б. незарегистрированные брачные отношения между мужчиной и женщиной;
- В. браки, зарегистрированные в отделах ЗАГС, а потом освещенные в церкви.

18. ВЦИК и СНК РСФСР издали декрет об образовании Удмуртской автономной области с центром в г. Глазове:

- А. 4 ноября 1920 г.;
- Б. 30 декабря 1922 г.;
- В. 10 ноября 1925 г.;
- Г. 31 января 1924 г.

19. Особенности новой экономической политики:

- А. введение продналога;
- Б. сплошная национализация промышленных предприятий;
- В. натурализация заработной платы;
- Г. введение продразверстки;
- Д. трудовая повинность;
- Е. развитие товарно-денежных отношений;
- Ж. ликвидация товарно-денежных отношений;
- З. свобода мелкой торговли и предпринимательства.

20. Введенная после гражданской войны новая экономическая политика (НЭП) предусматривала:

А) национализацию промышленной сферы, сельского хозяйства, отмену частной собственности; В) введение продовольственной диктатуры; С) форсированную индустриализацию и коллективизацию; Д) замену продразверстки продналогом, упразднение системы главков в промышленной сфере, кооперирование мелкой и кустарной промышленности.

Основные выводы по теме:

Во-первых, 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный Съезд советов одобрил Декларацию и Договор об образовании СССР. В Декларации отражены принципы добровольности и равноправия при объединении республик в СССР. За каждой союзной республикой оставлялось право свободного выхода из Союза. В Договоре закреплялось объединение республик в одно союзное федеративное государство

Во-вторых, в период нэпа завершается процесс создания кодексов по всем основным отраслям советского права: Гражданского кодекса 1922 г., Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г., Земельного кодекса РСФСР 1922 г., Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г., Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., Гражданского процессуального и Уголовного процессуального кодексов 1923 г. Историко-юридическое значение первой кодификации состояло в том, что в результате её проведения была создана система «социалистического» права.

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Тема 4.1 Советское государство и право в период конец 20-х -1941 гг.

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам коренной ломки общественно-политического строя и реорганизации карательных органов, судебной системы, проведении политических репрессий, их причин и итогов, изменений в правовой политике государства, направленной на укрепление тоталитарного политического режима, принятия Конституции СССР 1936 г. и конституций союзных республик.

План занятия:

1. Складывание административно-командной системы.
2. Развитие формы государственного устройства. Новые союзные республики.
3. Государственный строй. Реорганизация органов государства.
4. Реформирование судебной системы. Механизм внесудебных репрессий.
5. Конституция СССР 1936 года.

Задания для индивидуальной работы:

1. Заполните таблицу. Укажите основные черты общественной системы СССР в 1930-е гг.

Экономическая сфера	Политическая сфера	Духовная сфера

2. Составьте схему «Органы государственной власти по Конституции СССР 1936 г.», отразив в ней взаимосвязь органов, их порядок формирования, основное назначение.

3. Перечислите социально-экономические, политические и личные права граждан по Конституции СССР 1936 г. В чем заключались гарантии этих прав?

Ситуационные задания (казусы):

1. Осенью 1933 г. председатель колхоза «Вечный путь» вместе с сотрудниками милиции задержал 2-х подростков в возрасте 13 лет, которые собирали на колхозном поле картофель. По факту хищения колхозного имущества

было возбуждено уголовное дело. Какое наказание ждет подростков на основании закона «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» 1932 г.?

2. Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных тем из трех-пяти единиц литературы: а) выдающиеся советские партийные и государственные деятели 1930-х гг.; б) Конституция СССР 1936 г.; в) Конституция РСФСР 1937 г.; г) расширение СССР и его развитие как союзного государства в 1930 – начале 1940-х гг.

3. Крестьянин села Высоково Дорофеев, не являясь членом местного колхоза, вел единоличное хозяйство, выращивая овощи и разводя свиней. В конце декабря 1936 г. председатель Высоковского сельсовета сказал Дорофееву, что у него, как у частного собственника, которому не место в стране победившего социализма, будет изъят его земельный участок и передан колхозу. Прав ли был председатель сельского Совета?

4. В октябре 1940 г. государственными контролерами было установлено, что на Шатурском машиностроительном заводе продукция производится с нарушениями государственных стандартов. Наряду с этим были отмечены факты отгрузки недоукомплектованной продукции. Дайте законодательную оценку таким действиям и кто нес ответственность за подобные нарушения и в каком объеме?

Тест для текущего контроля:

1. Конституция СССР 1936 года закрепила следующую систему высших органов власти и управления:

А) Верховный Совет СССР и Президиум ВС СССР, Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР), Верховный суд СССР; В) Съезд советов СССР, ЦИК СССР, Президиум ЦИК СССР, Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР); С) Военно-революционный комитет, Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Совет народных комиссаров; D) Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР, Президент СССР.

2. Конституция СССР 1936 г. закрепила имущественные отношения, сложившиеся к этому времени. Она определяла следующую систему форм собственности:

А) государственную; В) колхозно-кооперативную; С) 2 формы собственности (государственная и колхозно-кооперативная); D) 3 формы собственности (государственная, колхозно-кооперативная и частная).

3. Конституция СССР 1936 г. закрепила новую избирательную систему:

А) всеобщее избирательное право только для трудящихся; В) всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского населения; С) всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; D) избирательное право только для рабочих и крестьян.

4. В первой главе Конституции 1936 года – «Общественное устройство» было зафиксировано, что политическую основу СССР составляют:

А) Советы рабочих депутатов; В) Советы депутатов трудящихся; С) Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; D) Советы рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов.

5. Уголовное право в 30-е годы XX века эволюционировало, что находило свое выражение:

А) в значительном смягчении наказаний после принятия демократической сталинской Конституции; В) в отмене принципа объективного вменения; С) в отмене наказания за «государственные» преступления; D) во введении уголовной ответственности за трудовые правонарушения.

6. Советское гражданское право в 30-е годы XX века ставило своей задачей:

А) укрепления и защиты социалистической собственности, создания условий для хорошей работы народного хозяйства; В) окончательную ликвидацию частной собственности; С) окончательную ликвидацию личной и частной собственности граждан; D) закрепить частную собственность колхозников на свои приусадебные участки.

Основные выводы по теме:

Во-первых, в 1930-е гг., на фоне формирования командно-административной системы управления экономикой, наблюдалось сращивание государственных и партийных структур, отрицался принцип разделения властей как «буржуазный». Реализация курса на проведение форсированной индустриализации, массовой коллективизации сельского хозяйства сопровождалась дальнейшей бюрократизацией управления и политическими репрессиями. Авторитарный политический режим в период сталинизма приобретает форму тоталитаризма, внешне прикрытый демократическими юридическими формами.

Во-вторых, Конституция СССР 1936 г. декларировала построение социалистического общества в стране, учреждала новую систему органов власти на всех уровнях, закрепляла права и обязанности советских граждан, а также более

демократическую избирательную систему. Увеличивался и субъектный состав федерации.

В-третьих, советское право стало рассматриваться как особый исторический тип, который не только не отмирал, но и должен был укрепляться. Среди правовых источников главенствующее место отводится закону. Республики прямо применяют общесоюзные законы или вносят в свое законодательство изменения и дополнения, полностью повторяющие общесоюзные нормы.

Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства и промышленного производства было направлено на усиление плановых начал и укрепление трудовой дисциплины. Имело место дальнейшее ужесточение уголовного закона. Вносились изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях, террористических актах против работников советской власти.

Тема 4.2 Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам изменений в системе высших органов власти, чрезвычайного характера деятельности судебных, правоохранительных органов и органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны, советского права в военное время.

План занятия:

1. Изменения в государственной системе СССР в период Великой Отечественной войны.
2. Изменения в гражданском, уголовном, трудовом, колхозном, семейном праве и процессе.

Задания для индивидуальной работы:

1. Раскройте полномочия Государственного Комитета Оборона в годы Великой Отечественной войны.
2. Как строились взаимоотношения между чрезвычайными и конституционными органами государственной власти?

3. Какие новые наркоматы появились в годы войны? В чем заключалось расширение полномочий народных комиссаров в условиях военного времени?

4. Сколько промышленных предприятий было перебазировано в восточные районы страны и какой государственный орган осуществлял руководство работой по эвакуации?

5. Какие изменения произошли в строительстве Вооруженных Сил?

6. Проанализируйте основные положения указа ПВС от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям ...».

7. Какие новые составы преступлений появились в уголовном праве в годы Великой Отечественной войны?

Ситуационные задания (казусы):

1. В ноябре 1941 г. работниками московского уголовного розыска был задержан гр-н Иванов, распространявший среди москвичей слух, что в город уже вступили гитлеровцы, и призывавший мирных граждан не подчиняться Советской власти. Какие меры и на основании чего должны быть приняты в отношении гр-на Иванова?

2. Гражданка Петрова, имевшая сына Алексея, родившегося 5 мая 1944 г. в народный суд с заявлением об установлении отцовства в отношении гр-на Терентьева, с которым она состояла в фактическом браке, и о взыскании с него алиментов на содержание сына. Какое решение должен принять суд?

3. Гражданин Савельев И.П. распространил в г. Сталинграде слух о смерти тов. Сталина 22 июля 1941 г. Определите какие санкции и, согласно каким нормативным правовым актам, будут применены в отношении гражданина Савельева.

4. Директор фабрики по пошиву одежды для Красной Армии, исходя из сложившейся военной обстановки, осенью 1941 г. издал приказ об обязательных сверхурочных работах для всех, включая лиц, которым еще не исполнилось 16 лет, а также для беременных женщин. Правомерен ли приказ директора? (по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г.)

5. Красноармеец Т., будучи разведенным и имевший 2 несовершеннолетних детей, проживающих с матерью, уходя на фронт в августе 1941 г., завещал все свое имущество родной сестре. В 1943 г. на него пришла похоронка. Кто получит наследство?

Тест для текущего контроля:

1. В советском государственном механизме с началом Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) появляется чрезвычайный орган, наделенный особыми полномочиями:

А) Совет рабочей и крестьянской обороны; В) Государственный комитет обороны; С) Совет труда и обороны ; D) Реввоенсовет Республики.

2. В связи с образованием чрезвычайных органов в годы Великой Отечественной войны высшие органы власти и управления, зафиксированные Конституцией 1936 года (Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета СССР, Совет народных комиссаров СССР):

А) продолжали действовать в пределах прежних полномочий; В) продолжали также действовать но выполняли в значительной мере вспомогательную роль по отношению к чрезвычайным; С) значительно расширили свои полномочия; D) были упразднены.

3. В период Великой Отечественной войны в гражданском праве:

А) никаких изменений не произошло; В) не допускались реквизиции; С) была четко выражена тенденция к сокращению гражданско-правовых договорных отношений в пользу административно-распорядительных, властных; D) был узаконен институт «фактического брака» который прождал правовые последствия наравне с официально зарегистрированным.

4. В советском уголовном праве в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) появились новые составы преступлений:

А) распространение ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения; В) невыполнение колхозниками обязательного минимума трудодней; С) разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих тайну; D) все ответы верные.

Основные выводы по теме:

Во-первых, в годы Великой Отечественной войны в соответствии с нуждами военного времени действовали не только высшие государственные органы власти и управления, закрепленные конституционно, но и чрезвычайные: Государственный комитет обороны СССР, Ставка ВГК, Верховный главнокомандующий и другие.

Во-вторых, обстановка военного времени не могла не отразиться на правовой системе. В обязательственном праве сужалась сфера применения договорных отношений и расширялось применение административно-правовых методов. В сфере семейного права предпринимались меры по укреплению института брака, поощрению многодетных семей, повышению рождаемости и т. д. Чрезвычайные меры, военно-мобилизационные принципы были характерны и для регулирования трудовых отношений. Для уголовного права был характерен ряд особенностей: жестче стала уголовная репрессия, более широко использовался принцип аналогии.

**Тема 4.3 Государство и право в период восстановления
и развития народного хозяйства СССР
(2-я половина 40-х – 1-я половина 50-х гг.).
(1 час)**

Цель занятия:

Формирование у студентов целостного и вместе с тем детального научного представления об основных путях и закономерностях развития Советского государства и права в послевоенный период (1945 – 1953 гг.)

План занятия:

1. Изменения в государственном строе СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.).
2. Ликвидация чрезвычайных органов управления военного времени.
3. Развитие права СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.).

Задания для индивидуальной работы:

1. Как изменилась внешняя политика советского государства в послевоенные годы?
2. Каким образом развивались правовые институты советского государства в послевоенные годы?

Ситуационные задания (казусы):

1. Оформите в виде таблицы основные изменения, произошедшие после завершения Великой Отечественной войны в СССР в области внешней и внутренней политики, в правовой сфере.

Тест для текущего контроля:

1. После окончания Великой Отечественной войны, в послевоенные годы (1946-начало 50-х годов) в государственно-правовом развитии СССР:

А) Был упразднен Государственный комитет обороны и в 1946 году Красная армия была переименована в Советскую; В) прекращались трудовые мобилизации граждан на работу в различные отрасли народного хозяйства; С) была проведена широкая амнистия, а в 1947 году была отменена смертная казнь; D) все ответы верные.

2. После смерти И. В. Сталина Секретариат ЦК КПСС возглавил:

А) Н. С. Хрущев; В) М. А. Суслов; С) Л. П. Берия; D) Г. М. Маленков.

3. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году в связи с тем, что наркоматы уже не выражали достаточной степени отчетливо тот объем компетенции и ответственности, который возлагает на них Конституция СССР (по официальной точке зрения Верховного Совета СССР), они были:

А) полностью упразднены; В) переименованы в министерства; С) переименованы в коллегии; D) переименованы в управления.

4. В советском гражданском и хозяйственном праве после окончания Великой Отечественной войны:

А) вновь получает широкое распространение договор как средство правового оформления хозяйственных связей в общественном секторе; В) предусматривалась система генеральных и локальных договоров; С) в некоторых отраслях, народного хозяйства, в частности в торговле, применялись прямые договоры; D) все ответы верные.

5. В советском уголовном праве после окончания Великой Отечественной войны:

А) издается закон «О защите мира» (1951 г.), по которому пропаганда войны объявлялась тягчайшим преступлением против человечества, а виновные должны были предаваться суду и судиться как тяжкие уголовные преступники; В) происходит смягчение ответственности за такие преступления как изнасилование, разбой, хищение государственного имущества; С) устанавливается суровая уголовная ответственность за преступления против нравственности; D) все ответы неверные.

Основные выводы по теме:

1945 – 1953 гг. – восстановительный период и период «завершения сталинизма». Рабоче-крестьянская Красная Армия была переименована в Советскую Армию, Совет Народных комиссаров преобразован в Совет Министров СССР (1946 г.), ВКП(б) – в Коммунистическую партию Советского Союза (1952 г.).

В правовой сфере отменялись чрезвычайные положения военного времени.

Тема 4.4 Государство и право СССР в период либерализации общественных отношений (2-я половина 50-х -1-я половина 60-х гг.) (1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам изменений в системе органов власти и управления, в правовой системе СССР, в

отношениях между властью и обществом, выразившееся в активном участии общественных организаций в деятельности местных советов, правоохранительных органов и судебной системе в период либерализации общественных отношений.

План занятия:

1. Развитие государственно-политической системы.
2. Меры по восстановлению законности в середине 1950-х гг.
3. Кодификация советского законодательства.

Задания для индивидуальной работы:

1. Раскройте содержание понятия «культ личности». К какому периоду советской истории относится это явление? Как воспринимался культ личности в советской историографии и как воспринимается это явление в постсоветский период?

2. Раскройте содержание понятий «социалистическая законность», «личная собственность», «социалистическая собственность».

Ситуационные задания (казусы):

1. 15-летний Сидоров А. тайно похитил у Брагина В. велосипед марки «Весна», стоимость которого 49 рублей. Может ли Сидоров А. быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР 1960 г.?

Тест для текущего контроля:

1. Преобразование советского государственного аппарата и механизма в период либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 1964 гг.) выразилась:

А) в стремлении к демократизации государственной жизни, которое выражалось в повышении роли Советов, активизацию их деятельности, упрочение связей с народными массами; В) в упразднении принципа двойного подчинения органов внутренних дел, разрыва их связи с Советами депутатов трудящихся; С) в сокращении полномочий союзных республик; D) в упразднении Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР .

2. 13 января 1960 г. Совет Министров СССР постановляет:

А) признать целесообразным упразднить Министерство внутренних дел СССР, передав его функции министерствам внутренних дел союзных республик; В) переименовать Министерство внутренних дел СССР в Народный Комиссариат внутренних дел СССР; С) наделить Министерство внутренних дел судебными функциями; D) все ответы неверные.

3. В период либерализации общественных отношений на рубеже 50-60-х годов было кодифицировано процессуальное право. Принятые в 1960 году УПК РСФСР и в 1964 году ГПК РСФСР:

А) санкционировали деятельность особых совещаний НКВД «двоек» и «троек»; В) установили упрощенный порядок судопроизводства по делам о государственных преступлениях; С) отказались от устаревших процессуальных норм законодательства эпохи сталинизма установив принципы правильного, законного рассмотрения дел в суде, равенства граждан участников процесса перед законом и судом; D) отменили институты общественных обвинителей и общественных защитников.

4. Гражданский кодекс РСФСР принятый в 1964 году среди прочих форм собственности приоритетное место отводил:

А) частной собственности; В) личной собственности граждан; С) кооперативно-колхозной собственности; D) социалистической собственности.

5. Согласно принятым в 1958 году Основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик:

А) изменилась уголовная политика советского государства в сторону либерализации и демократизации общественных отношений, что выразилось в отмене уголовной наказуемости за административные, дисциплинарные проступки и малозначительные правонарушения; В) как антигуманный пережиток сталинизма отменялся институт аналогии; С) провозглашались принципы индивидуализации наказания и ответственности за совершенное деяние в зависимости от степени вины лица, совершившего преступление; D) все ответы верные.

Основные выводы по теме:

Во-первых, 1953 – 1964 гг. – это первая попытка реформировать тоталитарную политическую систему в СССР. В период «хрущёвской оттепели» было положено начало ревизии идей социализма и разоблачения культа личности Сталина, проводится реформирование государственного аппарата с целью демократизации государственной структуры. Значительно расширяются права союзных республик.

Во-вторых, проводимая Хрущёвым политика десталинизации была направлена на восстановление законности в общественнополитической сфере. Для укрепления правопорядка была осуществлена реформа системы правосудия, утверждено новое уголовное законодательство. В конце 1950-х гг. были сняты необоснованные обвинения с депортированных народов. В 1954 – 1955 гг. работали комиссии по

пересмотру дел необоснованно обвиненных и незаконно репрессированных советских граждан.

В-третьих, кодификационная работа вылилась в принятие Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 г.), Основ гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик (1961 г.), Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.), основ уголовного судопроизводства Союза ССР (1958 г.), новых кодексов РСФСР.

Тема 4.5 Государство и право СССР в ситуации нарастания застойных явлений в обществе (2-я половина 60-х – 1-я половина 80-х гг.)

(1 час)

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекционных занятиях по вопросам изменений в системе органов власти и управления, деятельности правоохранительных органов и судебной системы на основании принципов законности и гласности, в правовой системе СССР в период «развитого социализма», в конституционном законодательстве.

План занятия:

1. Изменения в государственном аппарате.
2. Развитие советского права. Начало новой кодификации (Основы законодательства о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик 1958 г.; Основы уголовного законодательства и судопроизводства СССР и союзных республик 1958 г.; Основы гражданского законодательства и судопроизводства СССР и союзных республик 1961 г.)
3. Конституция СССР 1977 г. Конституция РСФСР 1978 г. Развитие конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма»
4. Развитие административного и уголовного права.
5. Развитие гражданского и семейного права.

Задания для индивидуальной работы:

1. Сравните те статьи Конституций СССР 1924, 1936 и 1977 гг., в которых говорится о компетенции Союза ССР.
2. Сравните законодательный процесс по Конституции СССР 1936 г. с аналогичными положениями Конституции СССР 1977 г.

Ситуационные задания (казусы):

1. Пенсионер Игнатьев проживал в доме, принадлежавшем предприятию «Молоко». Из-за систематической неуплаты был подвергнут административному выселению из квартиры и остался без жилья. Друзья посоветовали ему обратиться в суд с иском о неправомерном выселении. Какое решение примет суд? (по тексту Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 год, 8 декабря))

2. Осинин во время пожара в колхозе спасал коров, вследствие чего получил ожоги. Он обратился к руководству с просьбой оплатить ему лечение и отдых, но получил отказ, вызванный необходимостью восстанавливать колхоз после стихийного бедствия. Тогда Осинин обратился в суд. Какое решение примет суд? (по о тексту Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 год, 8 декабря))

3. При разрешении имущественного спора по поводу наследования жилого дома между братьями Сидоркиными судьей было принято решение в пользу старшего брата, но народные заседатели были категорически не согласны с такой позицией и потребовали учета своего мнения по делу. Но судья заявил, что имеет больше прав при вынесении решения и его слово должно быть определяющим. Прав ли он? (по тексту Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1961 год, 8 декабря))

4. В процессе рассмотрения дела о разделе имущества супругов судья Васильев внезапно заболел, и его заменил судья Громов. В процессе судебного разбирательства ответчик потребовал проведения судебного разбирательства с самого начала по причине замены судьи. Однако Громов отказался, пояснив, что такая необходимость отсутствует, т.к. Васильев ввел его в курс дела. Кто прав в данном споре? (по тексту Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1961 год, 8 декабря))

Тест для текущего контроля:

1. Для внешнеполитической деятельности СССР в 70-е, 80-е годы XX в. было характерно:

А) стремление к сохранению мира, заключение соглашений с иностранными государствами в целях ограничения стратегических вооружений, прежде всего ядерного оружия, экономическое и культурное сотрудничество с социалистическими странами; В) наращивание военного потенциала, гонка вооружений; С) обострение отношений со странами капиталистического мира вплоть до вооруженного конфликта; D) все ответы неверные.

2. Конституция СССР 1977 г. по сравнению с прежними советскими конституциями содержала много нового:

А) впервые в советской конституционной истории составной частью Основного Закона стала преамбула, в которой социалистическое общество стало рассматриваться как итог исторического пути советского общества; В) было провозглашено разделение властей с системой сдержек и противовесов; С) впервые в советской конституционной истории была введена должность президента СССР; D) официально провозглашалось создание органа конституционного контроля – Конституционного Суда СССР.

3. «Брежневская» Конституция 1977 г. впервые в советской конституционной истории:

А) не содержала понятие «враг народа»; В) включила понятие «враг государства»; С) отказалась от термина «социалистическая собственность»; D) отказалась от закрепления руководящей роли Коммунистической партии в политической системе СССР.

4. Впервые в истории советских конституций в Основном Законе 1977 г. прямо закреплялся:

А) принцип социалистической законности; В) принцип презумции виновности; С) ленинский принцип изъятия прав и свобод в отношении некоторых слоев населения по социальному происхождению; D) постулат о гражданском обществе.

5. В 70-е, 80-е годы XX в. советское уголовное право характеризуется:

А) двумя тенденциями. Первая – усиление правовых гарантий при определении виновности лица, совершившего уголовно-правовое нарушение. Вторая тенденция состояла в том, что продолжалась ранее начатая линия на смягчение ответственности лиц, совершивших преступления, не представлявшие большой общественной опасности; В) проявлением классового подхода в назначении наказания; С) введением принципа аналогии; D) введением суровых наказаний не соответствующих степени общественной опасности преступления.

Основные выводы по теме:

Во-первых, в середине 1960-х гг. Программа перехода советского общества к коммунизму становится более умеренной. Коренных изменений в системе органов власти и административно-территориальном устройстве не произошло. В экономической жизни наблюдается тенденция к новой централизации.

Во-вторых, Конституция СССР 1977 г. – Конституция эпохи развитого социализма – закрепляла новые формы «непосредственной демократии»: всенародное обсуждение и референдум; исключала норму о диктатуре пролетариата и вводила понятие «социалистическое общенародное государство»; существенно расширила статью о руководящей роли Коммунистической партии; увеличила срок полномочий Верховного Совета СССР и местных советов.

В-третьих, кодификационная деятельность на уровне Союза ССР и союзных республик продолжилась. Основная направленность в развитии права рассматриваемого периода выражалась в организации работы по приведению законодательства Союза ССР в соответствие с принятой Конституцией.

Тема 4.6 Отечественное государство и право в период перестройки, распада СССР и становления российской государственности (1 час)

Цель занятия:

Формирование у студентов целостного и вместе с тем детального научного представления об основных путях и закономерностях политико-правовых изменений в Советском государстве в период кризиса социализма в 1985 – 1991 гг. (перестройка), становления и эволюции современной российской государственности и правовой системы РФ.

План занятия:

1. Особенности государственного строительства СССР в период кризиса социализма в 1985 – 1991 гг. (перестройка).
2. Распад СССР и образование СНГ.
3. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г., ее значение
4. Система высших органов власти и управления по Конституции РФ 1993 года
5. Меры по укреплению государственного единства Российской Федерации в начале XXI в.
6. Развитие союзных отношений на пространстве СНГ. Таможенный союз. Создание Союзного государства России и Белоруссии.
7. Меры по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации

Задания для индивидуальной работы:

1. Составьте схему «Формы и виды собственности по Закону СССР «О собственности в СССР»». Что представляла собой смешанная форма собственности? Перечислите объекты собственности граждан.

2. Составьте схему «Судебная система в СССР и РСФСР в годы перестройки». Отметьте новые судебные органы.
3. Охарактеризуйте реформы, мероприятия и преобразования, предпринятые с целью укрепления государственно-правового единства Российской Федерации с 1994 г.
4. Охарактеризуйте роль России в СНГ.
5. Каковы основные направления сотрудничества государств в рамках ЕАЭС?
6. Каков механизм Союзного государства России и Белоруссии?
7. Какие меры были осуществлены по укреплению единства правового пространства России в начале XXI в.?

Ситуационные задания (казусы):

1. Весной 1986 г. Федоров К. принес в свой дом чужие вещи, представляющие определенную ценность. Его мать увидела, что сын прячет ценности и оружие. Федоров просит у матери помощи в укрывательстве его преступления. Может ли мать быть привлечена к уголовной ответственности за укрывательство и недонесение?
2. Заполните таблицу «Система преступлений и наказаний в связи с либерализацией экономики».

Новые виды преступлений	Декриминализованные преступления

3. Гражданин Иванов предъявил иск к гостинице «Россия» о взыскании стоимости пальто и костюма, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Представитель гостиницы в суде возражал против иска, ссылаясь на то, что Иванов проживал в двухместном номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую круглосуточно. При этом, при оформлении своего проживания в гостинице, Иванов был специально предупрежден об этих правилах, о чем в книге регистрации имеется его расписка. Таким образом, в соответствии с принципом свободы договора стороны внесли в договор новое условие, с чем Иванов согласился, расписавшись в книге регистрации. Представитель гостиницы сослался также на Правила проживания в городских гостиницах, утвержденных главой администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Решите данный казус на основании норм гражданского законодательства. Оцените доводы ответчика.

4. Лобанов, находясь в магазине, с целью похищения кошелька у стоявшей в очереди Кругловой опустил руку в ее карман. Круглова почувствовала в своем кармане чужую руку, а затем схватила Лобанова за руку. При попытке Лобанова выдернуть руку, кошелек упал на пол. Подняв кошелек с пола, Круглова оставила его у себя. Лобанов задержан и осужден за кражу. Решите данный казус на основании норм уголовного законодательства. Правомерное ли решение вынес суд по данному делу, осудив Лобанова за кражу?

Тест для текущего контроля:

1. В 1988 году через т.н. конституционную реформу была изменена структура верховных властных органов:

А) был учрежден новый высший законодательный орган – Съезд народных депутатов СССР; В) была упразднена коммунистическая идеология бывшая основой политического режима; С) изменилась избирательная система, в представительные властные органы могли избираться представители либерального движения «Демократическая Россия»; D) все ответы неверные.

2. В марте 1990 г. был принят закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР». В соответствии с этим законом была учреждена должность Президента СССР, который будучи главой государства заменил:

А) Президиум Верховного Совета СССР; В) Председателя Совета народных комиссаров; С) Генерального секретаря ЦК КПСС; D) Председателя Совета Министров СССР.

3. В 1988–89 гг. контуры финансовой системы СССР были изменены:

А) была отменена монополия внешней торговли; В) при государственных предприятиях и местных Советах быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило поступление на внутренний рынок; С) была ликвидирована плановая система хозяйства; D) все ответы верные.

4. После провозглашения некоторыми идеологами перестройки идеи «политического самоопределения наций» в конце 80-х гг., единственной республикой, где национализм ни в один из моментов не стал доминирующей идеологической тенденцией, была:

А) Белоруссия; В) Латвия; С) Молдавия; D) Украина.

5. 8 декабря 1991 г. в местечке «Беловежская пуца» под Минском Б. Н. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич тайно подписали «с целью сохранения единства»:

А) соглашение о создании конфедерации; В) соглашение о ликвидации СССР; С) соглашение о ликвидации Съезда народных депутатов СССР; D) соглашение об упразднении большинства министерств и ведомств СССР.

6. 22 января 1993 г. был принят Устав Содружества независимых государств, в котором говорилось, что СНГ:

А) не является государством и не обладает наднациональным полномочиями, а его члены являются самостоятельными и независимыми субъектами международного права; В) является конфедерацией классического типа; С) является Унией России и Беларуси; D) все ответы неверные.

7. После серии реформ в сентябре-декабре 1993 г. в системе высших властных органов произошли существенные изменения:

А) прекращалась деятельность Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, создается новый парламент – Федеральное Собрание; В) упразднялась вся система Советов; С) в сельской и городской местности населения избирает собрания, думы, местную администрацию и т. д.; D) все ответы верные.

8. Конституция Российской Федерации 1993 г. имеет следующие особенности:

А) В ней впервые получил конституционное закрепление принцип верховенства Конституции Российской Федерации. В этом отражается утверждение в нашей стране конституционного строя, стремление к созданию правового государства; В) В Конституции закрепляется право субъектов федерации на политическое самоопределение (суверенитет) вплоть до права выхода из состава Федерации и образования независимого государства; С) в этой Конституции сохранен раздел о государственном плане экономического и социального развития России; D) данная Конституция включила органы местного самоуправления в систему органов государственной власти.

9. Согласно Конституции 1993 г. все субъекты РФ:

А) равноправны; В) неравноправны, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург имеют преимущество перед остальными субъектами; С) равноправны только в экономической сфере; D) равноправны только в социальной сфере.

10. Правовая система Российской Федерации на современном этапе развития характеризуется:

А) изменениями в отраслях публичного права, основными принципами правового регулирования в этой сфере стали принципы верховенства закона, верховенства прав и свобод человека и гражданина, приоритета международного права над национальным; В) изменениями в сфере частноправовых отношений, следствием чего стало признание приоритета общечеловеческих ценностей над государственными, более широкая диспозитивность поведения субъектов, когда их некоторые сознательные волевые акты, направленные на реализацию своих естественных прав, приобрели нормативность и защиту в частноправовых отраслях (гражданском, семейном и др.); С) тем, что все большую роль в правовом регулировании большинства отраслей начинает играть доктринальная трактовка законодательных положений, проводимая судебными органами, путем принятия соответствующих решений по спорным вопросам законодательства, а также при отсутствии законодательного регулирования какого-либо вопроса; D) все ответы верные.

Основные выводы по теме:

Во-первых, радикальная перестройка советского общества началась с лозунгов «Ускорение» и «Гласность». В сферу экономики проникают хозрасчет и частная инициатива, первоначально принимающая форму кооперативного движения.

Во-вторых, в 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции КПСС была изложена новая идеология и стратегия реформ, в основу которой была положена попытка заменить советскую модель социализма моделью так называемого «демократического социализма» западного образца. Реорганизации подверглись органы государственной власти и управления путем возвращения к двухэлементной форме – Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. Провозглашается курс на создание правового государства и гражданского общества, вводится пост президента. В целом политическая реформа способствовала возникновению оппозиции, политического плюрализма и многопартийности.

В-третьих, в конце 1980-х гг. в ряде союзных республик наблюдается волна сепаратизма – движения за выход из СССР. Пересмотр старых союзных отношений потребовал разработки нового Союзного договора. Попытка остановить распад СССР силами ГКЧП заканчивается поражением. Беловежские соглашения 1991 г. привели к упразднению СССР и образованию новой формы единства – СНГ.

В-четвертых, развитие правовой системы характеризуется усилением самостоятельности республиканского законодательства, отходом от принципа соответствия законодательства союзных и автономных республик федеральному;

созданием правовой базы перехода к многоукладной экономике, рынку на основе частной собственности, свободы предпринимательства и приватизации.

Во-пятых, Конституционные преобразования в РФ, ставшей правопреемником СССР, завершаются принятием на Всероссийском референдуме Конституции 1993 г. Обладая высшей юридической силой, она провозглашает Россию демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления, закрепляет принцип разделения властей и общепризнанные основные права и свободы человека и гражданина.

Во-шестых после принятия Конституции 1993 г. начался процесс создания новой правовой базы в связи с существенными изменениями общественных отношений, экономического и политического строя. Проводится новая кодификация российского законодательства – принимаются Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Земельный кодекс, Налоговый кодекс, Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы и другие.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Практические занятия нацелены на формирование и развитие профессиональных компетенций студентов в рамках изучения дисциплины, усвоение важнейших вопросов курса. На занятии студенты должны уметь объяснить понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к занятию студент должен внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации, подготовиться и ответить на любой вопрос темы, продолжить выступление предыдущего выступающего.

По дисциплине «История государства и права России» используются следующие формы оценки компетенций:

1. Собеседование
2. Дискуссия
3. Доклад (реферат)
4. Решение практико-ориентированных заданий (задач) и индивидуальных дополнительных заданий
5. Тестирование

Собеседование представляет собой средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерии оценивания	Баллы
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы, соблюдает регламент выступления	20
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других докладчиков	10
Не принимает участия в обсуждении	0

Дискуссия – средство проверки умений применять полученные знания для выполнения заданий определенного типа по теме или разделу.

Проведению дискуссии предшествует большая самостоятельная работа студентов, выражающаяся в изучении нормативной и специальной литературы. Подготовительная работа позволяет выработать у студентов навыки оценки информации. На втором этапе – аудиторном занятии – идет публичное обсуждение

дискуссионных вопросов. Тематическая дискуссия как интерактивная форма обучения предполагает проведение научных дебатов. Хорошо проведенная тематическая дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность.

Проводимые тематические дискуссии воспитывают навыки публичного выступления, развиваются способности логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь, публично представлять собственные и научные результаты.

Критерии оценивания	Баллы
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы, соблюдает регламент выступления	15
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других докладчиков	10
Не принимает участия в обсуждении	0

Доклад (реферат) – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценивания	Баллы
выполнены все требования к написанию научной работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению	15
основные требования к научной работе выполнены, но при этом допущены недочёты, в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении	10
тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы	0

В рамках изучения дисциплины «История государства и права России» предусматривается также **решение практико-ориентированных задач.**

Процесс подготовки к выполнению практико-ориентированных задач можно условно разделить на следующие этапы:

- а) изучение содержания задачи;
- б) подбор нормативных и специальных источников, относящихся к содержанию полученного задания;
- в) изучение основной и дополнительной литературы;
- г) определение собственной позиции, формулировка аргументов;
- д) оформление ответа;
- е) представление ответа на ситуативную задачу.

Индивидуальные задания творческого уровня позволяют оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Критерии	Баллы
правильная решение задачи (индивидуального задания), полная аргументация	20 баллов
правильная оценка задачи (индивидуального задания), незначительные ошибки в аргументации	15 балла
в целом правильная оценка задачи (индивидуального задания), затруднение в аргументации	10 балла
неверное решение задачи (индивидуального задания)	0

Тестирование представляет собой систему стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Для успешного прохождения тестовых заданий необходимо внимательно прочитать каждый вопрос и проанализировать предлагаемые ответы. Правильно выполнить задание можно не только при условии знания конкретного материала, но и благодаря способности рассуждать, отвергать неверные варианты ответа.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

Оценка	Процент верных ответов	Баллы
«удовлетворительно»	70-79%	61-75 баллов
«хорошо»	80-90%	76-90 баллов
«отлично»	91-100%	91-100 баллов

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Основная литература:

1. Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. Москва: ООО «Юридическое издательство Норма», 2023.
2. Сорокун П.В. История государства и права России: учебное пособие Москва: «Директ-Медиа», 2023.
3. История отечественного государства и права. В 2 ч. Ч. 1: учебник для академического бакалавриата / под ред. О.И. Чистякова. - М.: «Юрайт», 2024.
2. История отечественного государства и права. В 2 ч. Ч. 2: учебник для бакалавров / под ред. О.И. Чистякова. - М.: «Юрайт», 2024.

Дополнительная литература:

1. Смыкалин А.С., Баженова Т.М. История государства и права России: Хрестоматия: В 3 т. Том 1. Учебное пособие. – М.: «ИНФРА-М», 2023.
2. Смыкалин А.С. История государства и права России: В 3 т. Том 3; Учебное пособие. – М.: «ИНФРА-М», 2023.
3. Смыкалин А.С. История государства и права России: В 3 т. Том 2. Учебное пособие М.: «ИНФРА-М», 2023.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Официальный интернет портал правовой информации: <http://pravo.gov.ru/>
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
Официальный сайт Президента Российской Федерации: <http://kremlin.ru/>
Официальный сайт Правительства Российской Федерации: <http://www.government.gov.ru>
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: <http://www.council.gov.ru>
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: <http://www.duma.gov.ru>
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: <http://www.ksrf.ru>
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека:

<http://www.espch.ru> , <http://www.echr.ru/court/>

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
<http://www.fssprus.ru>

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
<http://genproc.gov.ru>

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: <http://www.law.edu.ru/>

Юридический портал «Правопорядок»: <http://www.oprave.ru/> Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: <http://ex-jure.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru/>

ЭБС «Научно-техническая библиотека ДГТУ» <http://ntb.donstu.ru/>

eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>

Сайт «Учиться – это легко!»: <http://lawlist.narod.ru/index.htm>

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи студентам и преподавателям юридических ВУЗов.

Юридический портал студенту юристу:
<http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm>

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О ПРАВЕ»:
<http://allpravo.ru/>

Права человека: <http://hro.org/>

Право России: <http://www.allpravo.ru/>

Кодексы и законодательство Российской Федерации: <http://www.codex.rus-pravo.ru/>

ГЛОССАРИЙ

Абсолютизм

(от лат. absolutus — самостоятельный, независимый, неограниченный) — форма правления в позднефеодальных государствах, при которой власть в стране всецело и нераздельно, неограниченно принадлежит монарху (царю, императору, королю, курфюрсту), являющемуся единоличным законодателем, главой администрации, возглавляющему вооруженные силы, фактически руководящему судом, государственной религиозной системой. Представительные органы государственной власти при абсолютизме отсутствуют. Власть монарха, как правило, обожествлялась. Главными причинами утверждения абсолютизма в России в первой четверти XVIII в. называются острота и широкий размах антиправительственных движений, войн, восстаний, углубление крепостничества.

Административно-территориальная реформа в СССР 20-х гг.

преобразование административно-территориального деления по принципу экономического районирования. Были упразднены губернии, уезды и волости, созданы области (края), округа и районы. К 1930 г. в РСФСР насчитывалось 13 краев и областей (вместо 72 губерний в 1922 г.). В других республиках областное деление первоначально не вводилось. К 1930 г. были ликвидированы округа. С 1932 г. проводилось разукрупнение краев и областей.

Аракчеевщина

реакционная политика полицейского деспотизма, проводившаяся графом А. Аракчеевым (военные поселения, палочная дисциплина в армии, муштра, подавление свободомыслия).

Большевизм

течение политической мысли и политическая партия, возглавленная В.И. Лениным и организационно оформленная в 1903 г. на II съезде РСДРП.

Бояре

1) вассалы князя, обязанные служить в его войске. Появились на Руси в IX–XI вв. Обладая иммунитетными правами, бояре были полновластными господами в своих вотчинах, имели своих вассалов, пользовались правом отъезда к другому сюзерену. В X–XVII вв. это высший слой светских феодалов (наряду с князьями). С возрастанием роли дворян значение бояр уменьшалось, уравнение поместий с вотчинами сближало эти социальные группы. В первой четверти XVIII в. бояре были формально включены в состав дворянства.

2) высшие чины в Русском государстве с XV в., имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы.

Боярская дума

возникла в Русском государстве в IX–XI вв. как совещание князей с дружинниками (княжими мужами), «думцами», «старцами градскими», земскими боярами; в период феодальной раздробленности — с княжескими вассалами, имевшими определенный политический вес. В XIV–XV вв. в Боярскую думу входят ведавшие отдельными отраслями управления (путями) «путные бояре», тысяцкий, окольничий, дворецкий и другие. С XV в. членами Боярской думы становятся «бояре введенные» («большие бояре»), постоянные советники князя из верхушки бояр. С конца XV в. в едином Русском государстве Боярская дума — постоянный государственный орган, включавший думных чинов-бояр и окольничих. С XVI в. в Боярскую думу входят «дети боярские» и думские дворяне, позднее — думные дьяки. При Иване IV были опричная и земская думы. В период сословно-представительной монархии Боярская дума являлась высшим органом государственной власти и управления наряду с царем. При переходе к абсолютизму ее значение падает. С образованием Сената в 1711 г. Боярская дума ликвидирована.

Боярский совет (Совет господ)

в Новгородской феодальной республике высший государственный орган, обладавший реальной властью. Боярский совет решал важнейшие вопросы государственной жизни (подбирал кандидатуры князей, посадников, других должностных лиц, готовил вечевые собрания, принимал решения по внешнеполитическим вопросам, подготавливал государственные документы, и т.д.). Боярский совет состоял из посадников, в том числе и старых, тысяцких, старост городских концов. Заседал Боярский совет по мере надобности под председательством архиепископа в его резиденции. В работе Боярского совета принимали участие старосты Ивановской сотни.

Варяги

древнерусское название жителей Скандинавии. Варяжские воины состояли на службе у русских князей. Варяжские купцы торговали на «пути из варяг в греки». Варяжские военные отряды использовались князьями в междоусобных и внешних войнах. Осевшие на Руси варяги быстро ославянились. На основе легенды из Повести временных лет о «призвании варягов», с которой летописец начинает историю русской земли, в XVIII в. создана так называемая «норманская теория».

Вече

от «вещать» (говорить); собрание горожан в Древней и средневековой Руси. Возникло из племенных сходок. В Киевской Руси Вече оказывало влияние на решение государственных дел. Вече достигло расцвета в период феодальной раздробленности; во второй половине XI–XII вв. с усилением роли горожан в политической жизни действовало во многих городах — центрах русских земель. Вече в Новгороде (XII–XV вв.) и во Пскове (XIV — начало XVI вв.) было юридически высшим государственным органом. Оно решало вопросы войны и мира, призвания и изгнания князей, выборов и смещения должностных лиц (посадников, тысяцких и др., а также — архиепископа), заключения договоров с другими землями, наделения земель и привилегиями, принятия законодательных актов (например, Новгородской и Псковской судных грамот). Вече собиралось по мере необходимости высшими административными органами по звону вечевого колокола в определенном месте. Решения принимались криком. Они были обязательны для подчиненных («младших») городов. Собирались Вече и по частям города («кончанские» вече в Новгороде). Верховодила на Вече городская знать. С усилением власти князей в XIV в. Вече утрачивают значение и перестают созываться. Дольше других существовало Вече в Новгороде (до 1478 г.) и Пскове (до 1510 г.). В них Вече получило наибольшее развитие и было упразднено с их присоединением к Москве.

Видоки

по древнерусскому праву непосредственные свидетели юридического факта.

Вира

в Древней и средневековой Руси штраф за убийство, по Русской Правде — 40 гривен. За убийство старшего должностного лица при князе предусматривалась двойная вира — 80 гривен, за убийство свободной женщины — полувиры — 20 гривен. Вервь (община) за нераскрытое на ее территории убийство платило «дикую» виру.

Вирник

в Древнерусском государстве должностное лицо, исполнявшее судебные решения (сбор вир, продаж).

Владение

фактическое господство лица над вещью. Владение может быть существенной частью права собственности, а может и не совпадать с ним и представлять собой самостоятельный институт. В российском праве юридическое понятие владения впервые появилось в Учреждениях для управления губерний 1775 г. (ст. 177). Владение защищалось от насильственного нарушения его. Это правило перешло в Свод законов Российской империи 1832 г. В судебных уставах 1864 г. предусматривался в ряде случаев упрощенный порядок защиты права владения мировыми судами. Советское гражданское право защищало только владение, опиравшееся на определенное юридическое обоснование.

Воевода (военачальник, правитель)	1) В Древнерусском государстве руководитель княжеской дружины, народного ополчения. 2) В России XV–XVII вв. командир полка. Всем войском руководил первый воевода Большого полка. 3) С середины XVI в. должностное лицо, назначавшееся в город или уезд из числа бояр и дворян, утверждался царем и Боярской думой. Подчинялся воевода тому приказу, в ведении которого находился город или уезд, где он служил. С 1719 г. назначались провинциальные воеводы. Должность воеводы в России существовала до 1775 г. 4) В Польше традиционное название руководителей административно-территориальных единиц.
Военно-промышленные комитеты	создавались в России с 1915 г. для мобилизации промышленности на обеспечение воюющей армии. Было создано 239 местных, 33 объединенных областных комитета. В июле 1915 г. на первом съезде ВПК обсуждались организация снабжения армии, обеспечение промышленности топливом, металлом, рабочей силой; выдвигалось требование о создании правительства, пользовавшегося доверием Государственной думы, был создан Центральный ВПК. ВПК привлекли к обслуживанию армии около 1300 средних и мелких промышленных предприятий, создали 120 собственных заводов и мастерских. Правительство ревностно следило за деятельностью ВПК, пресекая их притязания на политическую власть. В Центральном и 36 местных ВПК были созданы рабочие группы. Органы Советской власти пытались использовать ВПК в своих интересах. Петроградский Совет послал в Центральный ВПК 15 своих представителей с решающим голосом. 31 марта 1918 г. ВПК были преобразованы в Народно-промышленные комитеты, а 24 июля 1918 г. — ликвидированы решением Советского правительства.
Военно-революционные комитеты (ВРК)	боевые органы, созданные в России во время Октябрьского переворота 1917 г. по инициативе большевиков при Советах рабочих и солдатских депутатов, при местных комитетах РСДРП(б). ВРК были аппаратом руководства восстанием, установления и утверждения Советской власти, выполняли роль временных чрезвычайных органов государственного управления. В этом отношении большое значение имела деятельность ВРК Петроградского Совета. По мере упрочения Советской власти в центре и на местах ВРК упразднялись, и вся власть сосредотачивалась в руках Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Военный коммунизм	социально-экономическая политика (политический режим) Советского государства в условиях хозяйственной разрухи и гражданской войны 1918–1920 гг., направленная на мобилизацию всех сил и ресурсов на оборону. Важнейшие элементы этой политики: национализация всей крупной и средней промышленности и большей части мелких предприятий, максимальная централизация управления промышленным производством и распределением (главкизм); продразверстка; полное запрещение частной торговли и введение государственной монополии на распределение предметов широкого потребления и продовольствия; плановое снабжение населения товарами (карточная система) по классовому и производственному принципу; всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате труда. Эта политика в 1921 г. была заменена новой экономической политикой.

**Волостное
правление**

в России орган крестьянского самоуправления волостью, с 1838 г. состояло из волостного головы, старост (заседателей) и писаря. Подчинялось палате государственных имуществ. С 1861 г. волостное правление состояло из волостного старшины, сельских старост, сборщиков податей. Волостная администрация находилась в ведении мирового посредника, с 1874 г. — уездного по крестьянским делам присутствия, с 1889 г. — земского участкового начальника. Волостное правление собиралось для решения хозяйственных и других местных вопросов.

Волостной сход

в России с 1837 г. орган волостного самоуправления, с 1861 г. формировался из выборных общинными сходами крестьян — по одному от 10 дворов, а также сельских старост и волостных должностных лиц. На волостном сходе избирались должностные лица волости, волостной суд, уполномоченные по выборам в Государственную думу, решались хозяйственные и общественные вопросы.

Волость

в России с XI в. административно-территориальная единица, возникшая в результате развития сельской общины. В XIII–XVI вв. волости были в черных (государственных), дворцовых, боярских, монастырских землях. Волости отдавались в кормление волостелям, которых заменили губные и земские учреждения. В конце XVII в. волость теряет свое значение и возрождается как административно-территориальная единица в конце XVIII в., когда создается волостное правление, а в 1837 г. также и волостной сход. По Положению от 19 февраля 1861 г. волость — административно обособленная часть уезда с числом жителей от 300 до 2000 душ. Наибольшее расстояние селений от центра волости не должно было превышать 12 верст. Волостью управляли волостной старшина и иные должностные лица (волостной писарь, сборщик податей). Был волостной суд. С 60-х гг. создавались кочевые волости. После февраля 1917 г. были учреждены волостные земства. Волость упразднена в ходе административно-территориальной реформы в СССР 20-х гг.

Вотчина

форма землевладения феодалов в Русском государстве. Вотчина передавалась по наследству, могла отчуждаться (в отличие от поместья). Вотчинники обладали иммунитетными правами (суда, сбора налогов и др.) в своих владениях. В XVII в. поместное землевладение по правовому положению приближалось к вотчинному. Соборным уложением 1649 г. (гл. XVII) Вотчины делились на родовые, жалованные и купленные. При отчуждении и передаче по наследству родовых вотчин имелись ограничения. Правовое регулирование положения жалованных вотчин во многом определялось условиями пожалования. Купленные вотчины имели более свободный режим, в частности они могли передаваться по наследству жене. Постепенно происходило сближение правового положения вотчин и поместий. Петр I Указом о единонаследии 1714 г. фактически уравнивал эти виды землевладения, дав им единое название — «имение». Термин «вотчина» сохранялся в российском обиходе и позднее, обозначая полученное по наследству дворянское имение.

**Временнообязанн
ые крестьяне**

в России бывшие помещичьи крестьяне, лично освобожденные при проведении крестьянской реформы 1961 г., но не заключившие еще выкупной сделки на землю, за пользование которой несли повинности в пользу помещика (платили оброк, работали на барщине). Помещик оставался попечителем сельского общества, сохранял ряд административно-полицейских полномочий (контроль над сельской администрацией, охрана порядка и т.д.). В 1881 г. был издан законодательный акт об обязательном выкупе наделов временнообязанными крестьянами, однако переход временнообязанных

**Всеобщая
трудова
повинность**

крестьян в категорию крестьян-собственников растянулся вплоть до 1917 г. привлечение Советской властью в 1918–1920 гг. к труду всего трудоспособного населения страны. Всеобщая трудовая повинность юридически введена Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.) на основе социалистического принципа обязательности труда «в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства». Уклонившиеся от всеобщей трудовой повинности подлежали судебной ответственности.

**ВСНХ (Высший
совет народного
хозяйства)**

1) ВСНХ РСФСР образован при СНК декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 2 (15) декабря 1917 г. в качестве центрального органа по руководству экономикой страны, но в ходе практической работы его роль свелась к управлению промышленностью. Основными структурными органами ВСНХ стали главные комитеты и центры (главки) по отраслям промышленности и видам продукции. Местными органами ВСНХ были образованные при Советах областные, губернские и окружные совнархозы (СНХ). СНХ создавались во всех советских республиках.

2) После образования СССР были учреждены (в 1923 г.) ВСНХ СССР и ВСНХ союзных республик, в автономных республиках — ГлавСНХ. В 1932 г. в ходе реорганизации управления промышленностью вместо системы совнархозов созданы отраслевые наркоматы. В частности, на базе и вместо ВСНХ СССР были образованы наркоматы тяжелой, легкой и лесной промышленности.

3) ВСНХ при Совете Министров СССР в 1963–1965 гг. — высший государственный орган по руководству промышленностью и строительством. Его местными органами были совнархозы.

**ВЦИК
(Всероссийский
Центральный
Исполнительный
Комитет Советов)
ВЧК
(Всероссийская
Чрезвычайная
Комиссия при
СНК по борьбе с
контрреволюцией
и саботажем)**

верховный законодательный, распорядительный и контролирующий орган Советской России в 1917–1937 гг. Соединил одновременно законодательные и исполнительные функции, избирался Всероссийскими съездами Советов и действовал между ними в качестве высшего органа власти.

образована 7 (20) декабря 1917 г. После подавления массового саботажа с августа 1918 г. стала именоваться «ВЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности». Являясь органом государственной безопасности, ВЧК одновременно вела борьбу и с наиболее опасными общеуголовными преступлениями. Имея правовой статус наркомата, ВЧК опиралась на свои территориальные (губернский и уездные ЧК — на правах отделов местных Советов) и специальные органы: пограничные, транспортные, фронтовые и армейские ЧК, затем — особые отделы в армии. Задачей ВЧК и ее органов были розыск, пресечение и предупреждение преступлений, но в критические для Советской власти моменты ВЦИК и СНК предоставляли ВЧК и чрезвычайные полномочия, которые в основном сводились к проведению внесудебных репрессий. ЧК были созданы во всех советских республиках. Эти чрезвычайные органы государственной безопасности просуществовали до 1922 г.

**Генерал-
губернатор**

в России с 1708 г. назначаемый царем руководитель значительной губернии, с 1755 г. — генерал-губернаторства (наместничества), состоявшего из нескольких губерний или одной (Московской, Рижской) губернии. Наместничества в 1796 г. были упразднены. В XIX — начале XX вв. генерал-губернаторы назначались в столицах и на окраинах империи. По указу 1879 г. назначались временные генерал-губернаторы. Генерал-губернаторы подчинялись непосредственно царю, пользовались значительно большими, чем губернаторы, полномочиями.

Генерал-прокурор	в России с 1722 г. высший чиновник, наблюдавший за законностью деятельности государственного аппарата, глава прокуратуры, а с 1802 г. также и министр юстиции.
Гражданские права и свободы	основа конституционно-правового статуса гражданина государства, определяющая возможности его участия в политической, социальной и культурной жизни общества.
Гражданское общество	1) в идеале общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, относительно независимое от государства, но взаимодействующее с ним; общество граждан высокого социального, экономического, политического; 2) совокупность отношений в негосударственной сфере жизнедеятельности общества (экономических, брачно-семейных, духовно-нравственных и др.); 3) общественное устройство, при котором многоукладная экономика, верховенство закона, демократизм политической системы, действие моральных норм обеспечивают каждому гражданину свободный выбор форм экономической и политической деятельности; 4) совокупность лиц, обычно называемых «частными»; совокупность межличностных отношений, интересов: совокупность социальных/экологических, культурных, информационных, религиозных, семейных, территориальных и иных структур; 5) термин, употребляемый в разных значениях; введен Аристотелем, который называл гражданским обществом сообщества свободных и равных граждан, связанных между собой определенной формой политического устройства (государство-полис). В XVII–XVIII вв. гражданское общество противопоставлялось абсолютистско-феодальному государству. В распространенном современном значении гражданское общество обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и других сферах, развивающихся в рамках демократического общества независимо, автономно от государства. Гражданское общество предполагает существование широкого круга демократических прав и свобод членов гражданского общества. Полное огосударствление общественных отношений ведет к свертыванию демократии, установлению тоталитаризма.
Головничество	по Русской Правде денежное взыскание с виновного в пользу семьи убитого.
Гонение следа	по Русской Правде розыск преступника по его следам.
Городничий	в Московском государстве с первой половины XVI в. должностное лицо, назначавшееся для надзора за городскими укреплениями, обеспечения города боеприпасами. Городничий ведал также полицейскими делами (городовой приказчик), с 1775–1782 гг. по 1862 г. — глава административно-полицейского управления в городе (по Уставу благочиния или полицейскому 1782 г. — руководитель управы благочиния).
Городовые магистраты	в России с 1721 г. сословные органы городского самоуправления, ведавшие развитием торговли и промышленности, организацией школ, осуществлявшие финансовую деятельность и суд по гражданским делам. С 1775 по 1864 гг. — суды первой инстанции для горожан.
Городовые положения	законодательные акты XIX в., которыми регламентировалось городское самоуправление в России. По городovým положениям 1846 г. упразднялась (созданная согласно Жалованной грамоте городам 1785 г.) Шестигласная дума в Петербурге, учреждалась всесловная городская дума. Из представителей пяти сословных групп избиралась Общая дума, которая

формировала Распорядительную думу из 12 человек. Избирателями могли быть только мужчины, владевшие недвижимым имуществом с доходом не ниже 100 руб. в год, приписанные к городскому обществу не менее 2 лет. Правительство назначало городского голову, который должен был принадлежать к высшим сословиям и владеть недвижимым имуществом, оцениваемым не ниже 15 тыс. рублей. Правительством назначался и руководитель думской канцелярии, что позволяло направлять и контролировать деятельность думы.

Городовым положением 1862 г. подобные изменения были проведены в Москве. В московскую Общую думу избиралось 175 гласных (по 35 от каждой из пяти сословных групп), в Распорядительную — 10 человек (по 2 от сословной группы). В Общую думу наряду с купечеством избиралось титулованное дворянство, общественные деятели.

Городовым положением 1892 г. поднимался имущественный ценз, что значительно сокращало число избирателей и увеличивало представительство в городских думах крупной буржуазии и дворянства. Ограничивались полномочия выборных органов, решения городских дум подлежали утверждению губернскими правлениями. Это рассматривается как городская контрреформа.

Городские думы

распорядительные органы городского самоуправления в России по Городовому положению от 16 июня 1870 г. Члены Городских дум — гласные, избираемые на 4 года городскими обывателями на трех избирательных собраниях. На каждом из них избиратели, выплачивавшие треть городского налога, избирали треть гласных. Избирателями могли быть только владельцы домов и торгово-промышленных предприятий, мелкие собственники. Городскую думу возглавлял городской голова.

Государственная дума

в России создана в соответствии с рескриптом, изданным 18 февраля 1905 г. «Учреждение Государственной думы» и Положение о ее выборах разрабатывалось в Министерстве внутренних дел под руководством министра А.Г. Булыгина.

6 августа 1905 г. император Николай II утвердил Манифест «Учреждение Государственной думы» и Положение о выборах в Государственную думу. Согласно «Учреждению», Государственная дума создавалась «для предварительной разработки и обсуждения законодательных предложений», которые должны были затем поступать через Государственный совет к императору для утверждения. Выборы в Государственную думу должны были проходить на куриальной основе и многостепенным порядком. Женщины, рабочие, военнослужащие, учащиеся не получали избирательных прав. В результате противодействия со стороны оппозиционных сил эта Государственная дума, получившая название «булыгинской», не была созвана.

17 октября 1905 г. (во время всеобщей политической стачки) Николай II издал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором обещал созыв законодательной Государственной думы, в выборах которой должны были принимать участие все слои населения. 11 декабря 1905 г. были внесены коррективы в Положение о выборах в Государственную думу. Избирательными правами наделялись все мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Но по-прежнему не могли участвовать в выборах военные и представители национальных меньшинств. К ранее учрежденным землевладельческой, городской и крестьянской избирательным куриям прибавлялась рабочая курия, расширялся состав избирателей от городской курии. Рабочие могли участвовать в выборах по предприятиям, с числом работающих на них не

менее 50 человек. Выборы от рабочей и крестьянской курий были трех- и четырехстепенными, от землевладельческой и городской — двухстепенными.

20 февраля 1906 г. вышли Манифест об изменении «Учреждения Государственного совета» и о пересмотре «Учреждения Государственной думы» и «Учреждение Государственной думы», в котором определялась ее компетенция: предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета, обсуждение вопроса о строительстве железных дорог и учреждении акционерных обществ. Государственная дума избиралась на пять лет. Ее депутаты не были подотчетны избирателям, они могли отстраняться Сенатом, Государственная дума могла распускаться досрочно решением императора. С законодательной инициативой в Государственную думу могли входить министры, комиссии депутатов и Государственный совет. Не подлежали обсуждению Государственной думой вопросы об исключении или сокращении платежей по государственным долгам, о кредитах Министерству двора, о государственных займах.

В дореволюционной России Государственная дума избиралась всего 4 раза.

Первая (27 апреля — 8 июля 1906 г.) и вторая (20 февраля — 2 июня 1907 г.) были распущены досрочно за свою оппозиционность царскому правительству.

Третья Государственная дума (1 ноября 1907 г.—9 июня 1912 г.), избранная по новому избирательному закону от 3 июня 1907 г., просуществовала положенный пятилетний срок.

Четвертая Государственная дума, избранная 15 ноября 1912 г. в обстановке нового социально-политического кризиса, 27 февраля 1917 г. императорским указом была распущена на перерыв. Депутаты создали 27 февраля Временный комитет Государственной думы. Окончательно Государственная дума была распущена решением Временного правительства 6 октября 1917 г. ввиду начала выборов в Учредительное собрание.

**Государственное
политическое
управление (ГПУ)**

создано вместо и на базе ВЧК при НКВД РСФСР в феврале 1922 г. С образованием СССР ГПУ РСФСР реорганизовано (в 1923 г.) в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Оно руководило деятельностью ГПУ других союзных республик. В 1922–1934 гг. ГПУ — ОГПУ были конституционными органами по охране государственной безопасности СССР.

**Государственный
совет**

в России с 1810 г. совещательный орган при императоре. В него входили высшие государственные чиновники, назначаемые царем; с 1906 г. — законодательная палата, состоявшая из назначаемых царем и выбираемых на корпоративной основе членов. Ликвидирован в октябре 1917 г.

Градоначальник

в ряде крупных городов Российской империи с середины XIX в. глава администрации с правами губернатора. Градоначальник непосредственно подчинялся министру внутренних дел или генерал-губернатору. Возглавлял полицию. В начале XX в. градоначальства были в Петербурге, Москве, Одессе, Севастополе, Керчи, Николаеве, Ростове-на-Дону, Баку.

Губернатор

(от лат. gubernator — правитель):

1) с начала XVIII в. высшее должностное лицо в губернии. В XIX — начале XX вв. подчинялся министру внутренних дел.

2) В зарубежных странах глава администрации в феодальных или крупных административно-территориальных единицах.

Губернии	в России с 1708 г. до районирования 1923– 1929 гг. крупная административно-территориальная единица. Число губерний увеличивалось с 8 (в 1708 г.) до 50 (в конце XVIII в.) и до 101 (в начале XX в.). Губернии делились на провинции, дистрикты, уезды.
Губернское правление	в России учреждено в 1775 г. как альтернативное наместническому правлению, а с 1796 г. единый коллегиальный орган управления губернией, в состав которого входили губернатор, советники и другие должностные лица. В XIX в. Губернское правление состояло из губернатора, вице-губернатора, советника и ассессора. Было совещательным и исполнительным органом при губернаторе.
Губные учреждения	в Русском государстве органы местного самоуправления (губные избы, старосты) с XVI в. по 1702 г. Формировались на основе губных грамот, обычно составлявшихся и рассылавшихся Разбойным приказом от имени высших органов власти. Начав создаваться в крупных поселениях, волостях, Губные учреждения становятся основными органами управления в уездах. Губные учреждения ведали борьбой с преступностью (полицейские и судебные функции), составлением кабальных книг и др. Выборные из дворян старосты (излюбленные головы) вместе с целовальниками (из крестьян) вершили дела в губных избах, где также служили подьячие, находились постоянные и временные сторожа. Для поиска и задержания лихих людей, их охраны и этапирования привлекались в порядке повинности местные жители. Губные учреждения находились в непосредственном подчинении Разбойного приказа, в котором утверждались смертные приговоры, вынесенные Губными учреждениями. С переходом к абсолютизму Губные учреждения подпадают под руководство воевод (особенно по полицейским делам).
Дань	у славян первоначально натуральный или денежный сбор победителей с побежденных племен. В Русском государстве дань известна с IX в. и взыскивалась как феодальная рента. С XV–XVI вв. — обязательный налог с черносошных и дворцовых крестьян, посадских людей. К XVII в. дань объединена с другими налоговыми сборами (на наместнический корм, городовое и ямчужное дело) и стала называться «данными деньгами», а поскольку она поступала в четверти — финансовые приказы, то и «четвертными доходами». С объединением в 1679 г. важнейших прямых налогов в один — «стрелецкие деньги», данные деньги были отменены. Была церковная дань с приходов в пользу архиереев. В XIII–XV вв. русские земли платили дань Золотой Орде.
Двоевластие	политическая ситуация в России с февраля по июль 1917 г., когда после падения самодержавия на политической арене оказались два самостоятельных органа власти: Временное правительство, бывшее законным преемником царского правительства и признанное за границей, а также Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, сформировавшийся как революционный орган, и Советы на местах. 1 (14) марта Временный комитет Государственной думы, имевший значительное влияние в столице, создавая Временное правительство, заключил соглашение с Петроградским Советом о поддержке Временного правительства и праве контроля за ним со стороны Совета. Отношения между Временным правительством и Петроградским Советом колебались от сотрудничества до соперничества. Так, между ними были кардинальные разногласия по вопросам продолжавшейся мировой войны. Петроградский Совет, хотя и обладал реальной силой, но, не имея легитимности и будучи функционально аморфным, не претендовал на единовластие в стране. Временное правительство, сознавая свой временный характер, не вело

решительных преобразований. Его задачей была подготовка созыва Учредительного собрания и проведения реформ. После неудачной попытки в июле Петроградского Совета установить единовластие, ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и ИК Всероссийского Совета крестьянских депутатов, избранные на Всероссийских съездах, 9 (22) июля объявили о признании неограниченных полномочий Временного правительства, к которому и перешла вся власть в стране.

Дворецкий

в Русском государстве XV–XVII вв. глава дворцового управления, с XVII в. придворный титул, в России XVIII — начала XX вв. управляющий хозяйством в помещичьих имениях, городских особняках.

Дворовые люди

в Древней Руси лица, входившие в число придворных людей великих и удельных князей; с конца XVII в. до отмены крепостного права в России дворовые люди — частновладельческие крестьяне, не имевшие наделов и жившие на господских дворах для обслуживания помещичьих семей.

Дворцовые крестьяне

в России феодально-зависимые крестьяне в великокняжеских, царских вотчинах, землях, принадлежавших императорской фамилии. В 1797 г. переименованы в удельных крестьян.

Дворянство

формируется в раннефеодальном государстве из вассалов и слуг монарха, министерялов, оформляется в качестве служилой привилегированной группы при сословно-представительной монархии и консолидируется в единое сословие светских феодалов при абсолютизме. Наряду с родовитыми дворянами в это сословие включались лица, занимавшие определенное должностное положение, за заслуги перед государством и государем, а также получившие образование. В дворянском сословии существовала определенная иерархия, юридически оформленная разделением на высшее и низшее дворянство. С развитием феодальных отношений развиваются титулатуры. Оформились титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона и др. В период феодализма дворянство было наряду с духовенством господствующим сословием. Экономическое и политическое могущество дворянства основывалось на землевладении, праве эксплуатировать людей, населявших принадлежавшие дворянам земли, и осуществлять в отношении них административные и судебные функции. Дворянство наследовало права и привилегии. Дворяне освобождались от налогов и тяглых повинностей, несли воинскую и государственную службу, вели сельское хозяйство. Физический труд и торговля рассматривались как занятия, недостойные дворянина. С утверждением буржуазных отношений наиболее консервативная часть дворянства разорялась.

В Русском государстве дворянство возникло в XII–XIII вв. как военно-служилый слой; в процессе образования и развития централизованного государства оно становится важнейшей социальной опорой великокняжеской, а затем и царской власти, с середины XVI в. консолидируется, включает в себя отдельные группы служилых людей. Значение дворянства возрастает, приближается к боярско-вотчинной аристократии, а в начале XVIII в. в правовом положении уравнивается с ней. Название дворянство, вытеснив термин «шляхетство», в XVIII в. становится единым названием высшего сословия светских феодалов. Дворянство как сословие упразднено в 1917 г.

Декларация прав народов России	утверждена СНК 2 (15) ноября 1917 г. В ней провозглашались основные принципы национальной политики Советской власти: равенство и суверенность народов России; их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Декларация стала юридической базой для создания народами Советского государства своей национальной государственности.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа	написана В.И. Лениным для Учредительного собрания, но утверждена в январе 1918 г. Третьим Всероссийским съездом Советов. Это первый комплексный конституционный акт Советской республики, суммарно закрепивший политические и социально-экономические отношения, сложившиеся после Октябрьского вооруженного переворота. Он провозглашал основные принципы деятельности и задачи государства трудящихся. Декларация была включена в качестве вводного раздела в Конституцию РСФСР 1918 г.
Декабризм	общественно-политическое движение русских дворянских революционеров антифеодальной направленности, вылившееся в вооруженное выступление в декабре 1825 г. и отстаивающее идеалы свободы, конституционализма и демократии.
Державность	(владычество, могущество) — характеристика политического восприятия, мышления и поведения; ощущение причастности и склонность человека или группы воспринимать, осознавать и вести себя в качестве представителя страны с особым «политическим весом» и масштабом.
Деспотия	1) (господин, владыка) крайняя форма тирании; абсолютное и незаконное (принципиально не ограниченное правом) господство; власть, базирующаяся на полном подавлении, физическом или психологическом, всех остальных субъектов политики и общества в целом со стороны деспота; 2) (греч. despoteia — неограниченная власть) форма самодержавной неограниченной власти. Классическая деспотия — государства Древнего Востока (Ассирия, Вавилон и др.).
Десятина	1) десятая часть дохода, взимаемая с населения на содержание церкви. На Руси установлена в X в. Владимиром Святославичем; 2) русская поземельная мера, известная с конца XV в. Десятина вначале составляла 2500, а с 1753 г. — 2400 кв. саженей. В XVIII — начале XIX вв. — хозяйственная или косая десятина составляла 3200 кв. саженей, круглая десятина 3600 кв. саженей, сотенная десятина — 10 000 кв. саженей. Декретом СНК от 11 сентября 1918 г. в России вводилась новая метрическая система (метр, гектар и пр.). Старая система официально была упразднена в 1927 г.;
Дистрикты	3) церковный округ, часть епархии в России до начала XVIII в. (от лат. districtus) — в ряде европейских стран округа (административные, судебные, избирательные и т.п.). В России дистрикты учреждаются в 1718–1720 гг. Губернии были поделены на провинции, которые делились на дистрикты (старинные уезды) и управлялись воеводами и земскими комиссарами. Позднее по дистриктам избирались от дворян должностные лица по сбору податей и выполнению различных полицейских функций. Для осуществления судопроизводства назначались единоличные ландрихтеры, а с 8 января 1719 г. — коллегиальные надворные суды. В это время в России впервые предпринимается попытка отделения суда от администрации.

Диктатура	(лат. dictatura) — неограниченная политическая, экономическая и идеологическая власть, осуществляемая строго ограниченной группой людей во главе с лидером авторитарного типа.
Доводчик	(от «довод» — доказательство, аргумент) — в Русском государстве XV–XVI вв. должностное лицо наместничьей администрации, постоянно или временно осуществлявшее на местах расследование преступлений, а также административно-финансовые функции.
Житьи люди	в Новгородской земле XIV–XV вв. крупные и знатные землевладельцы, занимавшие в феодальной иерархии второе место после бояр, в отличие от которых они не могли назначаться на высшие государственные должности (посадников, тысяцких, сотских, губных старост, воевод и др.), не обладали привилегиями последних (в частности, по уплате податей и несению повинностей в пользу государства). Житьи люди занимались торговлей. Они избирались старостами улиц, подвойскими, участвовали в суде архиепископа и торговом суде, включались в состав посольств. После ликвидации самостоятельности Новгорода в 1478 г. многие житьи люди были переселены в центральные уезды Русского государства.
Задумные люди	в древнерусском законодательстве (Церковном уставе Владимира Святославича) зависимые люди, скорее всего холопы, которых частные владельцы передавали церкви в качестве вклада (за молитвы о спасении души).
Закладничество	на Руси известный с XIII в. (в Новгороде) переход тяглых людей под покровительство влиятельных частных лиц и монастырей. Закладники, главным образом черносотенные крестьяне и посадские люди, освобождались от налогов и повинностей в пользу государства, но теряли личную свободу. Закладываясь за крупных светских и духовных феодалов, они брали на себя обязательство несения в их пользу более легких, нежели ранее, повинностей. Закладничество явилось формой закрепощения крестьян. Из-за уменьшения числа государственных тягловцев Судебником 1550 г. запрещается закладничество торговым людям. В 1584 г. запрещено принимать закладников светским феодалам. По Указам 1619 и 1638 гг. закладники возвращались на посады. Соборным уложением 1649 г. вообще запрещалось закладничество, которое окончательно исчезло в начале XVIII в.
Западничество	направление русской общественной мысли и политической идеологии, ориентированное на европейские ценности и находящееся в оппозиции к идее самобытности, своеобразия, уникальности исторических судеб в России (Руси).
Запродажа	в России предварительный договор о продаже имущества к определенному сроку и за определенную цену.
Земские избы	созданные при проведении земской реформы Ивана IV органы местного самоуправления, избираемые тяглым населением городов и волостей на 1–2 года в составе земского старосты, дьячка и целовальников. Земские избы содержались за счет местного населения. Во второй половине XVI в. земские избы наряду с губными стали основными органами управления на местах, в XVII в. они были подчинены воеводам. В январе 1699 г. земские избы в городах были превращены в подчиненные Бурмистерской палате (с февраля — ратуше) органы городского самоуправления. В них посадское население избирало бурмистров. Эта система, однако, не получила развития, формально была заменена системой магистратов и ратуш в 1721–1724 гг.

Земские повинности

в дореволюционной России система натурального и денежного обложения (по Уставу 1851 г.). Денежные средства шли на содержание местной администрации, земских учреждений, судов, полиции, пожарной охраны, школ, больниц. Среди натуральных повинностей, которые несли в основном крестьяне, были строительство и ремонт дорог и мостов, предоставление подвод, помещений для воинского постоя, содействие почтовой службе и т.д. С проведением земской реформы 1864 г. земские повинности отошли в основном в ведение земских учреждений.

Земские соборы

высшие сословно-представительные органы в Русском государстве в середине XVI–XVII вв. Земские соборы включали в себя Боярскую думу, «Освященный собор» (высший коллегиальный орган православной церкви), а также представителей от «всяких чинов людей» (в основном поместного дворянства, меньше — посадских людей, а на соборе 1613 г. — черносошных крестьян). Земские соборы решали важнейшие вопросы государственной жизни: избрание или утверждение царя, принятие крупнейших законодательных актов (Соборного уложения 1649 г., соборного решения 1682 г. об отмене местничества и др.), введение новых налогов, собирание войска, объявление войны, вопросов внутренней и внешней политики. На земском соборе 1653–1654 гг. принято решение о воссоединении Украины с Россией. Во второй половине XVII в. земские соборы затухают, с утверждением абсолютизма они перестают созываться.

Земские собрания

в России директивные распорядительные органы местного самоуправления, созданные при проведении земской реформы 1864 г. (согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях) в губерниях и уездах. Уездные земские собрания избирались на три года по трем куриям: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ. Гласные от первых двух курий избирались собраниями уездных помещиков и горожанами на цензово-имущественной основе. Выборы гласных от третьей, крестьянской, курии были многостепенными.

Положением 1890 г. создавалась особая дворянская курия, а крестьяне на волостных сходах могли избирать только кандидатов, из числа которых по представлению земского начальника губернатор определял гласных. Гласные губернских земских собраний избирались на уездных земских собраниях. Председателями земских собраний были соответственно губернские и уездные предводители дворянства. Очередные земские собрания созывались раз в году, продолжительность сессий губернских земских собраний была до 20 дней, а уездных — 10 дней. Могли созываться и чрезвычайные сессии. На земских собраниях избирались земские управы (уездные и губернские). Земские собрания контролировали деятельность управ, утверждали земские бюджеты, распределяли земские повинности.

Земские управы

в России исполнительные органы, избиравшиеся на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. земскими собраниями на 3 года. Кандидатуры председателей, а с 1890 г. и членов, уездных земских управ утверждал губернатор, председателей губернских земских управ — министр внутренних дел. Земские управы ликвидировались при утверждении на местах власти Советов.

Земский союз (Всероссийский земский союз помощи больным и раненым)	создан в июле 1914 г. на съезде уполномоченных губернских земских учреждений в Москве. Избрал Главный комитет союза. Создавались также уездные, губернские, областные и фронтовые комитеты союза. Вначале земский союз занимался оборудованием госпиталей, санитарных поездов, пунктов питания, заготовкой медикаментов, белья, подготовкой медицинского персонала. В последующем земский союз по заказам Главного интендантства также принимал меры к обеспечению армии одеждой и обувью, оказанию помощи беженцам.
Избранная рада	неофициальное правительство русского государства при Иване IV Грозном в конце 40–50-х гг. XVI в. (думный дворянин А.Ф. Адашев, священник Сильвестр, митрополит Макарий, князь А.М. Курбский, думный дьяк И.М. Висковатый).
Изгои	(от «гоить» — жить) — на Руси в XI–XII вв. люди, вышедшие (изгнанные) из своего обычного общественного положения. Изгои упоминаются Русской Правдой. Большинство изгоев, видимо, происходило из крестьян-смердов, порвавших с общиной, и отпущенных на свободу холопов.
Изорники	(от «орать» — пахать) — в Псковской земле XIV–XVI вв. категория феодально-зависимых крестьян, плативших оброк (1/4 урожая) и выполнявших некоторые работы в пользу землевладельца. Изорники могли уйти только в «Филиппово заговенье» (14 ноября), вернув «покруту» (ссуду инвентарем или деньгами) и уплатив 1/2 урожая. Имущество беглых изорников переходило к господину.
Император	(от лат. <i>impero</i> — повелеваю) — первоначально почетный воинский титул в республиканском Риме (с 189 г. до н.э.), которым воины награждали полководца после крупной победы. В 1721 г. после заключения победоносного для России Ништадтского мира титул императора принял Петр I. Этот титул стал наследственным, его носили все последующие русские цари.
Кабала	(араб. — расписка, обязательство) — форма личной зависимости, связанная с займом. На Руси термин «кабала» появился на рубеже XIV и XV вв. Этим термином назывались также документы, которыми оформлялись долговые обязательства.
Кабальные грамоты	оформившиеся в Русском государстве XV–XVII вв. документы, которыми подтверждалось заключение договора займа. Были кабальные грамоты: заемными (при заключении договора займа или ссуды), закладные (при оформлении обязательства под залог недвижимого имущества), служилые (при поступлении на службу, обязательство быть холопом) и др.
Кабальные холопы	одна из разновидностей холопов, возникавшая в Русском государстве около середины XV в. Кабальное холопство возникло в связи с получением займа под обязательство отработать проценты в хозяйстве кредитора, что создавало временную (до уплаты долга) холопскую зависимость должника. Для кабальных холопов оплата долга прекращала холопское состояние. Судебником 1550 г. несколько ограничивался круг лиц, которые могли принять на себя кабальные обязательства. Указом от 1 февраля 1597 г. вводилась пожизненная служба кабальных холопов (до смерти господина), ликвидировалась возможность освобождения при погашении долга. Кабальное холопство в XVII в. стало преобладающей формой холопства. Соборным уложением 1649 г. кабальное холопство несколько ограничивалось. Кабальные холопы по своему положению приближались к крепостным крестьянам, а с введением подушной подати в первой четверти XVIII в. окончательно сливаются с ними.

Кабинет Его Величества

учрежден Петром I в 1704 г. как собственная канцелярия царя, ведавшая его казной, имуществом, перепиской. Через Кабинет Его Величества решались законотворческие и управленческие вопросы. Кабинет Его Величества выполнял также функции военно-походной канцелярии царя, в нем разрабатывались диспозиции, к нему поступали документы из полков. Упразднен Кабинет Его Величества был 27 мая 1727 г.

После вступления на престол Елизаветы Петровны Кабинет Его Величества указом от 12 декабря 1741 г. был восстановлен в качестве царской канцелярии. С образованием Министерства императорского двора 22 августа 1826 г. Кабинет Его Величества вошел в его состав, где ведал хозяйственно-финансовыми делами, императорским имуществом. Окончательно Кабинет Его Величества упразднен 26 февраля 1918 г.

Казначей

в Древнерусском государстве хранитель ценностей князя, в последующем — хранитель казны княжеской, начальник Казенного приказа. С конца XV до начала XVIII вв. — придворный чин.

Капитан-исправник

в России с 1775 г. сокращенное полуофициальное название земского исправника или капитана — выборного (от дворянства) должностного лица, возглавлявшего орган административно-полицейского управления в уезде — нижний земской суд. С 1837 г. капитан-исправник назначался губернским правлением. С 1862 г. уездный исправник возглавлял уездное полицейское управление.

Кодификация законодательства в Советской России — СССР

1. В РСФСР в 1918 г. были приняты первые советские кодексы — Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве и Кодекс законов о труде. 2. В 20-е гг. создавались основы советской правовой системы; в РСФСР и других советских республиках были приняты уголовные, гражданские, трудовые, процессуальные, земельные и другие кодексы, которые с изменениями и дополнениями действовали до 60-х гг. 3. В 1958–1982 гг. принято 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик; изданы Свод законов СССР, своды законов союзных республик. В союзных республиках приняты новые кодексы.

Коллегии

в России центральные отраслевые органы управления, созданные в первой четверти XVIII в. вместо приказов. Коллегии создавались как учреждения, принимавшие управленческие решения коллегиально. В присутствие коллегии входили президент, вице-президент, советники и ассессоры. Коллегии существовали до начала XIX в.

Коллективный анархизм

третье направление анархизма (после теорий М. Штирнера и П. Прудона), разработанное М.А. Бакуниным; социальный идеал виделся в обществе, основанном на «свободной федерации» крестьянских и рабочих ассоциаций.

Комбеды (Комитеты бедноты)

учреждены декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г., утвердившим декрет СНК от 8 июня 1918 г. «Об организации и снабжении деревенской бедноты». Комбеды создавались в селах и деревнях. В них могли избирать и быть избранными все деревенские жители, кроме кулаков. Комбеды вместе с сельскими и волостными Советами разрешали все вопросы жизни крестьян, а там, где по различным причинам не было Советов, они осуществляли и государственно-властные полномочия. После перевыборов сельсоветов комбеды в конце 1918 — начале 1919 гг. прекратили свое существование, слившись с Советами.

Комитет министров

в Российской империи образован с учреждением министерств 8 сентября 1802 г. под председательством императора. В его состав вошли министры и главноуправляющие на правах министров. 20 марта 1812 г. было принято «Учреждение Комитета министров», в котором подробно регулировались его полномочия. Комитет министров становится центральным органом управления общей компетенции, оставаясь совещательным учреждением при самодержавном царе. С учреждением в 1857 г. Совета министров функции Комитета министров ограничиваются текущими административными делами. В октябре 1905 г. к Совету министров переходит большая часть полномочий Комитета министров, который был упразднен 23 апреля 1906 г.

Кормление

в средневековой Руси система местного управления, основанная на посылке правительством на места (в города, волости) на срок 1–2 года наместников, которые за свою службу собирали «корм» с управляемого ими населения. В виду неэффективности этой системы управления и в связи с жалобами местного населения на злоупотребления кормленщиков система кормления начиная с 30-х гг. XVI в. вытесняется выборными губными и земскими учреждениями.

Кормчие книги

(от др.-рус. кормчий — рулевой, правитель) — предназначенные для духовного, нравственного руководства («окормления») сборники церковных и светских нормативно-правовых актов и других материалов в средневековых славянских странах (на Руси с конца XIII в.). Наибольшее распространение на Руси получила кормчая книга Владимирской редакции, созданная в 1274 г. собором на основе трех прежних кормчих книг с дополнением нормативно-правового и нравственно-религиозного материала. Последующие редакции кормчих книг включали также Русскую Правду, «Мерило праведное», иные нормативно-правовые акты. На содержании кормчих книг сказывались изменения социально-политической обстановки, взгляды составителей.

Крепостное право

юридическое закрепление внеэкономической зависимости крестьян от феодалов, осуществлявшееся государственной властью в интересах землевладельцев-крепостников, как следствие развития феодальной собственности на землю. Процесс закрепощения свободных крестьян-общинников начался во Франкском государстве с VI в.

На Руси становление крепостного права происходит с развитием феодализма. В различных формах это было закреплено в Русской Правде (закупы, рядовичи). В 1450–1470 гг. великий князь московский и местные князья давали жалованные грамоты монастырям, разрешавшие переход крестьян от одного феодала к другому только один раз в году — в Юрьев день осенний. Это положение было закреплено в Судебнике 1497 г. С 1581 г. вводятся «заповедные лета». Принадлежность крестьян к хозяйствам была определена в книгах общего описания земель — «писцовых книгах» 1581–1593 гг. В крепостной зависимости были старожилы, серебряники, кабальные холопы и др. Соборным уложением 1649 г. отменялись урочные лета и крестьяне закреплялись на основании писцовых книг, составленных после 1626 г. Все неограниченные права помещиков на крепостной труд были объединены Екатериной II в Жалованной грамоте дворянству. С развитием капиталистических отношений в России правительство стало сворачивать действие института крепостного права. С 1848 г. крепостные крестьяне получают право с разрешения помещика на покупку земли. Социально-политическая ситуация в стране в середине XIX в. заставила царское правительство отменить крепостное право.

Крестное целование	в средневековой Руси обряд принесения присяги должностными лицами, а также свидетелями и сторонами в судебном процессе, сопровождавшийся целованием креста. Уклонение от крестного целования, как правило, автоматически вело к проигрышу дела в суде.
Кулак	в России крестьянин, широко использовавший в своем хозяйстве наемный труд.
Куль личности	1) (почитание, поклонение) феномен традиционно-патриархальной политической культуры, авторитарных и тоталитарных режимов, тираний и деспотий; характеристика специфического единовластия тоталитарного типа; 2) единовластие политического лидера, поддерживаемое его возвеличиванием, обожанием или даже обожествлением.
Мещане	в России с 1775 по 1917 гг. податное сословие, бывшие посадские люди (ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы). Мещане объединялись в общины с некоторым самоуправлением. До 1863 г. мещане подлежали телесным наказаниям.
Министерства	(от лат. <i>ministro</i> — служу, управляю) — в России центральные отраслевые учреждения, созданные в 1802 г., упраздненные после октября 1917 г. и восстановленные в 1946 г. Министр наделялся большой исполнительной властью, подчинялся непосредственно царю.
Мировые посредники	в России с 1861 г. должностные лица, назначаемые Сенатом для проведения крестьянской реформы. Регулировали взаимоотношения между помещиками и крестьянами.
Наркомат (Народный комиссариат)	центральный орган государственного управления отдельной отраслью административно-политического, военного, хозяйственного или социально-культурного строительства в советских республиках и в Союзе ССР. Наркоматы образованы согласно постановлению Второго Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г. об образовании Рабоче-Крестьянского правительства и являлись его исполнительно-распорядительным аппаратом для управления страной. Во главе каждого наркомата стоял народный комиссар (нарком), который имел заместителей и, в качестве совещательного органа, коллегия. Наркомы были ответственны перед СНК, Президиумом ЦИК СССР или республики. В 1946 г. наркоматы были преобразованы в министерства.
Народничество	1) идеология и движение разночинной интеллигенции на буржуазно-демократическом этапе освободительной борьбы в России (1861–1895 гг.); существовало в течениях революционного и либерального («теория малых дел») народничества; 2) идейное течение в среде радикальной интеллигенции во второй половине XIX в., представители которого выступали с позиций «крестьянского социализма» против крепостничества и капиталистического развития России.
Номоканоны	византийские сборники канонического (церковного) права. Древнейший номоканон составлен на рубеже VI–VII вв. из псевдоапостольных постановлений, решений вселенских и поместных соборов, норм Свода гражданского права Юстиниана. Номоканоны легли в основу Кормчих книг.
Обыск повальный	способ получения доказательств в Русском государстве XV–XVII вв. при розыском (следственном) процессе. Обыск повальный предусматривал допрос окольных (живущих по соседству) людей о факте преступления и личности обвиняемого.

Однодворцы	в Русском государстве потомки мелких служилых людей (пушкарей, драгун и т.п.), расселенных главным образом на южных окраинах страны для несения дозорной, сторожевой службы, получившие земельные наделы. В первой четверти XVIII в. одноворцы были признаны податными людьми и на них распространялись налоговые обязательства. При этом одноворцы не вошли в состав общин, но по правовому положению были приравнены к государственным крестьянам.
Округ	в Российской империи во второй половине XIX — начале XX вв. ведомственная территориальная единица. В Советском государстве округ — национально-автономные образования, в 20–30-е гг. административно-территориальные единицы между районами и областями (краями), военные, избирательные округа.
Опричнина	1) система внутривластных мер Ивана Грозного во второй половине XVI в., направленная на подавление боярской оппозиции и созданием репрессивного механизма; 2) (пск. опричь — кроме, сверх, не считая чего); в XIV–XV вв. особое удельное владение женщин из великокняжеской семьи; 3) название удела Ивана Грозного в 1565–1572 гг. с особой территорией, войском и государственным аппаратом. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. — были приняты ЦИК СССР 31 октября 1924 г. и действовали до 1959 г. Они состояли из 4 разделов: «Пределы действия уголовного законодательства»; «Общие постановления»; «Меры социальной защиты и их применение судом»; «Об условно-досрочном освобождении осужденного от применения определенной судом меры социальной защиты». Ими декларировались задачи уголовного законодательства в связи с образованием СССР, виды, цели и условия применения наказания и т.д.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.	приняты Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г.; общесоюзный законодательный акт, определявший принципы и общие положения советского уголовного законодательства. Основы состояли из 4 разделов (47 статей): «Общие положения»; «О преступлении»; «О наказании»; «О назначении наказания и об освобождении от наказания». Они обеспечивали единство советского уголовного законодательства, его целей, принципов и основных институтов.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г.	приняты ЦИК СССР 31 октября 1924 г. и действовали до 1959 г. Основы установили единство основных положений уголовного процесса для всех союзных республик. В них закреплялись и развивались основные принципы процесса, сформулированные в УПК РСФСР 1922 г., провозглашалась неприкосновенность личности, что выражалось в недопустимости лишать свободы кого бы то ни было иначе как в случаях и в порядке, указанных законом.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г.	приняты Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г., состояли из 6 разделов (54 статей). Раздел I «Общие положения» определил задачи судопроизводства, принципы советского уголовного процесса. Обязанности возбуждения уголовного дела и раскрытия преступления возлагались на суд, прокурора, следователя и органы дознания. Были установлены наиболее существенные нормы доказательственного права. В разделе II закреплялось правовое положение участников процесса. Остальные разделы регулировали отдельные стадии судопроизводства: раздел III — дознание и предварительное следствие, раздел IV — производство в суде первой инстанции, раздел V — производство дел в кассационной и надзорной инстанциях, раздел VI — исполнение приговора. В 1981 г. были дополнены разделом VII о процессуальных мерах предупреждения преступлений.

Особые совещания	в России межведомственные органы по обороне, по обеспечению топливом, по продовольственному делу, перевозке топлива, продовольственных и военных грузов, учрежденные во время Первой мировой войны в августе 1915 г. Особое совещание по обороне относилось к числу высших органов управления и за свою деятельность отвечало лишь перед императором. В 1917 г. особые совещания были реорганизованы или упразднены.
Панславизм	течение общественно-политической мысли в славянских странах, в том числе и в России, в котором неоднократно проявлялось стремление объединить славянские народы на этнической основе для решения острых социально-политических проблем в славянских странах.
Перевет	по Псковской судной грамоте – измена.
Перманентная революция	непрерывная революция, идея революции извне, ее «экспорта»; концепция Л. Троцкого.
Пожилое	в Русском государстве с конца XV до конца XVII вв. пошлина, плата за пользование землей и постройками, выплачиваемая крестьянином землевладельцу при «отказе», переходе из одного землевладения в другое. По Судебнику 1497 г. полный размер пожилого от полтины до рубля взыскивался за 4-летнее проживание в зависимости от местонахождения землевладения. По Судебнику 1550 г. размер пожилого увеличивался. Пожилое исчезает в связи с запрещением перехода крестьян.
Поле	на Руси XIII–XVI вв. судебный поединок (обычно как альтернатива присяге — крестному целованию). Престарелые, малолетние и духовные лица могли выставлять за себя «наймита». Поражение в поединке или отказ от поля означали проигрыш дела. На поле могли выходить и свидетели.
Поместье	форма условного землевладения феодалов в Русском государстве. Земля, предоставленная великим князем во владение за службу и под условием службы, до середины XV в. называлась «жалованием», с 80-х гг. встречается название «поместье». Поместье упоминается в ст. 63 Судебника 1497 г. В отличие от вотчины поместье не могло отчуждаться по воле землевладельца, передаваться по наследству. В конце XVI–XVII вв. в связи с усилением политического влияния дворянства поместье по правовому положению приближается к вотчине. По Указу о единонаследии 1714 г. вотчины и поместья получают единый статус и называются именьями.
Посадник	1) в Древнерусском государстве наместник князя в землях (городах, областях); 2) в Новгородской и Псковской феодальных республиках должностное лицо, избранное на вече.
Посессионные крестьяне	в России XVIII — первой половины XIX вв. крестьяне, приписанные правительством к частным предприятиям (мануфактурам), на которых они взамен несения государственных повинностей и выплаты налогов должны были выполнять по разверстке работы, как правило, неквалифицированные, вспомогательные. В отличие от частновладельческих крепостных крестьян посессионные крестьяне не могли переводиться на сельскохозяйственные работы, отдаваться в рекруты по усмотрению владельца и т.п.
Послух	в древнерусском праве свидетель, сообщавший сведения о личности обвиняемого или знавший о совершенном правонарушении со слов других.
Поток и разграбление	высшая мера наказания по Русской Правде, заключающаяся в изгнании из общины (порабощении преступника и членов его семьи) и разорении (конфискации) имущества. Применялась за разбой, поджог, конокрадство, кражу из закрытых помещений.

Потомственный дворянин

сословное звание в России по Табели о рангах 1722 г. Это звание с 1845 г. давалось на гражданской службе чинам выше 5-го класса (со статского советника), по военной службе — с 8-го класса (с майора). С 1856 г. потомственным дворянином становился действительный статский советник (4-й классный чин) на гражданской службе или полковник на военной службе.

Почетный гражданин

в Российской империи с 1832 г. привилегированное звание для лиц недворянского сословия, состоявших на гражданской службе в чине с 14-го по 10-й класс. Присваивалось императорским указом. Делилось на потомственное и личное. Почетный гражданин освобождался от рекрутской повинности, подушной подати, телесных наказаний, имел право участвовать в городском самоуправлении. Упразднено декретом ВЦИК от 10 ноября 1918 г.

Почетный мировой судья

в России по Учреждению судебных установлений 1864 г. избирался уездным земским собранием или городской думой. Он мог заменять участкового мирового судью в случае его отсутствия, участвовать в заседаниях мирового съезда и судить всякое частное дело по просьбе обеих сторон в третейском порядке.

Права человека

1) неотъемлемые свободы и права личности, которые индивид обретает в силу рождения, основное понятие естественного и вообще всякого права в целом;

2) принципы, нормы взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению или получать определенные блага;

3) понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах. Понятие «Права человека» появилось еще в эпоху буржуазных революций. Права человека носят естественный и неотчуждаемый характер. Свободное и эффективное осуществление Права человека — один из основных признаков гражданского общества и правового государства. Права человека принято делить на абсолютные и относительные. Ограничение или временное приостановление первых не допускается в демократическом государстве ни при каких обстоятельствах. Абсолютными являются такие фундаментальные личные права человека, как право на жизнь, право не подвергаться пыткам, насилию, унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, вероисповедания, а также право на судебную защиту, правосудие и связанные с ними важнейшие процессуальные права. Все остальные права человека — относительные, могут быть ограничены или приостановлены на определенный срок в случае введения режимов чрезвычайного или военного положения.

Правеж

в средневековой России средство побудить должника к исполнению долга, состоявшее в битье палками по икрам. Эта процедура продолжалась с утра и до окончания работы приказов.

Правовая культура

высокое место права в общественной жизни, уровень его развития; общее состояние законодательства, правосознания граждан, работы правотворческих и правоприменительных органов.

Правовое государство

1) тип государства с функционированием режима конституционного правления, развитой правовой системой, эффективной судебной властью при реальном разделении властей, социальным контролем политики и власти;

2) одна из центральных категорий теории государства и права, представляющая собой идеальный тип государства, вся деятельность которого подчинена праву.

Приказы

административно-судебные учреждения центрального и местного управления в Московском государстве. Становление приказов произошло в конце XV — начале XVI вв. В период сословно-представительной монархии оформляется приказная система. Каждый приказ имел определенные функции, хотя четкого разграничения компетенции между ними не было. Многие приказы совмещали административные, судебные и финансовые функции. Состояли в ведении царя и Боярской думы. Возглавляли приказы судьи из числа бояр, окольных, а также дьяков и думных дворян. Приказная система ликвидирована с образованием в первой четверти XVIII в. коллегий.

Присяжный поверенный Продажа

в России с 1864 г. адвокат, состоявший при суде, судебной коллегии.

в Древнерусском государстве наказание в виде денежного штрафа (по Русской Правде до 12 гривен) за большую часть преступлений, кроме тех, которые карались вирой, потоком и разграблением.

Просвещенный абсолютизм

1) доктрина просвещенной абсолютной монархии в России; политика укрепления абсолютной власти с использованием отдельных положений просветительской идеологии XVIII в.;

2) выросшее на почве просветительских идей XVIII в. направление внутренней политики европейских монархов, выразившееся в разрушении остатков средневекового строя и стремлении к некоторым реформам в области образования, экономики и права.

Прощенник

в Древней и средневековой Руси отпущенный на волю холоп, живший на церковной земле и несший за это определенные повинности.

Псковская судная грамота

нормативно-правовой акт Псковской феодальной республики (XIV–XV вв.). Состояла из 120 статей, из которых 63 регулировали имущественные отношения. В ней обстоятельно регулировались право собственности, особенно на землю, обязательственные правоотношения. За наиболее тяжкие преступления предусматривалась смертная казнь. Большое внимание уделялось регулированию правового положения феодально-зависимого населения. Стала одним из источников Судебника 1497 г.

Псковская феодальная республика

обособилась от Новгородской феодальной республики в XIII в., юридически оформилась как самостоятельное государство по Болотовскому договору 1348 г. В Пскове, как и в Новгороде, сложился вечевой строй. Князья играли второстепенную роль. В 1510 г. вошла в состав Московского государства. Вече прекратило существование.

Пути

дворцовые ведомства в Московском государстве в период объединения русских земель. Создавались для управления отдельными отраслями княжеского хозяйства.

Пятины

административно-территориальные единицы в Новгородской феодальной республике, находились в подчинении новгородских концев. Делились на волости, а те — на погосты.

Разделение властей

1) политико-правовая доктрина, согласно которой в правовом государстве должны существовать самостоятельно и независимо друг от друга ветви (направления, функции) государственной власти: законодательная, исполнительная, судебная, с эффективным взаимодействием;

2) одна из центральных идей устройства системы государственной власти, основанная на принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти, которая осуществляет свои полномочия самостоятельно;

3) принцип или теория, исходящая из того, что для обеспечения процесса нормального функционирования государства в нем должны существовать относительно независимые друг от друга власти: законодательная, исполнительная и судебная. Законодательная власть должна принадлежать парламенту, исполнительная — правительству, судебная — суду, чтобы не допустить сосредоточения всей власти в руках одного лица или небольшой группы лиц. Еще древнегреческий историк Полибий (200–120 гг. до н.э.) восхищался той системой распределения власти между различными государственными органами, которая существовала в республиканском Риме. Власть в этом государстве, писал он, поделена таким образом, чтобы ни одна из ее составных частей не перевешивала другую.

Разночинцы

1) юридически не оформленная категория населения в России XIX в., выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства), носители демократической идеологии;

2) «люди разного чина и звания».

Розыскной процесс

форма судопроизводства, преимущественно по уголовным делам, зародившаяся в древневосточных государствах и получившая наивысшее развитие в средневековых странах континентальной Европы. В Русском государстве розыскной процесс внедряется по мере феодализации общества, усиления влияния норм канонического права на правоприменительную практику. Судебник 1497 г. намечает формы розыска. В XVII в. различия между розыскным процессом («сыском») и обвинительным («судом») становятся довольно четкими. Применение розыскного процесса ограничивается Сводом законов Российской империи 1832 г. и в основном упраздняется Уложением уголовного судопроизводства 1864 г.

Рота

у древних славян присяга, словесная клятва. По Русской Правде имела силу формального доказательства.

Русская Правда

1) свод древнерусского права, включающий Правду Ярослава Мудрого и другие источники;

2) памятник светского писаного права Руси XI–XIII вв., открытый в XVIII в. русским историком В.Н. Татищевым и дошедший до нашего времени в трех основных редакциях: Краткой, Пространной и Сокращенной.

Рядовичи

1) в Древнерусском государстве люди, находившиеся в зависимости от господина по «ряду» (договору), по правовому положению приближались к закупам;

2) в русских городах XIV–XVI вв. — члены торговой корпорации, владевшие однопрофильными лавками на городском торгу (ряду). Рядовичи сообща владели землей, занятой лавками, избирали старосту, обладали определенными правами при сбыте товаров. В Новгороде и Пскове, до перехода их под великокняжескую власть, рядовичи обладали судебными правами.

Своеземцы	в Новгородской феодальной республике мелкие землевладельцы, обладавшие хозяйственной самостоятельностью.
Славяне восточные	родственные по происхождению племена, имеющие общность языка, культуры, территории, экономики (поляне, древляне, уличи, кривичи, северяне, вятичи и др.).
Славянофильство	одно из направлений русской общественной мысли середины XIX в., выступающее за отличный от Запада путь развития России на основе ее самобытности, патриархальности, православия.
Слобода	в Русском государстве XI–XVII вв. поселение, большое село с не закрепощенным населением, которое временно освобождалось от княжеских повинностей.
Смерды	в Древнерусском государстве, Новгородской и Псковской землях, в Юго-Западной Руси XIV–XV вв. не попавшие в личную зависимость крестьяне-общинники.
Совестной суд	в Российской империи созданный по Учреждениям для управления губерний 1775 г. судебный орган для рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних и умалишенных.
Советы	органы власти и политическая основа Советского государства. Возникли в 1905–1907 гг. как избираемые на местах трудящимися общественные организации. С февраля 1917 г. возродились Советы, которые после октября 1917 г. превратились в постоянные органы власти в стране. По Конституции СССР 1936 г. они получили название «Советы депутатов трудящихся», а по Конституции СССР 1977 г. — «Советы народных депутатов».
Сотник	1) младший офицерский чин в казачьих войсках; 2) командир сотни, например, стрелецкой;
Сотня	в Новгородской и Псковской феодальных республиках административно-территориальная единица, купеческая община по профессиональному признаку во главе со старостой; в Московской Руси — цеховая организация у ремесленников и торговцев; в казачьих войсках и кавалерии — войсковая единица; административно-полицейская единица в городах и сельских регионах, руководимая сотским.
Сотский	1) в Русском государстве руководитель военно-административно-полицейской территориальной единицы в сельской местности, временно избираемый населением; 2) в городах после 1718 г. — назначаемое (выбираемое) органами городского самоуправления и регулярной полиции должностное лицо административно-полицейского управления, исполнявшее эти обязанности на основе натуральной повинности. В городах сотские упразднились при проведении административно-полицейской реформы 1775–1782 гг., в сельской местности сотские существовали как органы самоуправления и в XIX в.
Социальное государство	1) понятие, обозначающее государство современного демократического типа в условиях относительно стабильной и развитой экономики; 2) государство демократического типа в условиях относительно стабильной и развитой экономики; 3) характеристика (принцип), относящаяся к конституционно-правовому статусу государства, предполагающая конституционное гарантирование экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. Впервые социальный характер государства был провозглашен в Основном законе ФРГ 1949 г. Конституция РФ (ст. 7) провозглашает, что «РФ — социальное

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Из этого общего положения вытекают следующие конституционные обязанности РФ:

- а) охранять труд и здоровье людей;
- б) устанавливать минимальный гарантированный размер оплаты труда;
- в) обеспечивать государственную поддержку семье, материнству, отцовству и детству, инвалидам и пожилым гражданам;
- г) развивать систему социальных служб;
- д) устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Сталинизм	система общественных отношений и политической власти, господствовавшая в СССР в период нахождения у власти И.В. Сталина.
Старожилы	категория крестьян на Руси XIV–XVII вв. Предположительно — долгоживущие, коренные в волости, селе крестьяне, пользовавшиеся определенными льготами. По Судебникам 1497 и 1550 гг. их переход в Юрьев день был более затруднен, чем «новопорядчиков».
Стоглав	сборник постановлений «Стоглавого» церковного собора, проходившего в 1551 г. с участием царя и членов Боярской думы. Был наряду с номоканоном основным источником церковного права второй половины XVI–XVII вв.
Стольник	дворцовый, затем придворный чин в Российском государстве XIII–XVII вв. В XVII в. занимал пятое место после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.
Странники	на Руси XIV–XVI вв. холопы, посаженные на землю, а также получавшие от землевладельца рабочий скот, инвентарь, семена и обязанные работать на господина. В XVII в. странники вошли в состав «задворных людей».
Судебник	1) кодификация норм обычного права, уставная грамота, княжеские указы; 2) сборник законов. Судебник Ивана III (1497) — первый русский общегосударственный свод законов, юридический памятник, в нем кодифицированы нормы права; ограничивал выход крестьян от феодалов Юрьевым днем и платой «пожилого». Судебник Ивана IV.
Тиун	(др. сканд. — слуга) — на Руси с XI в. общее название слуг-администраторов, которые в условиях дворцово-вотчинной системы управления ведали хозяйством князя, боярина, а также осуществляли административно-судебные функции в отношении подвластного их господину населения. По Русской Правде жизнь княжеского тиуна охранялась двойной вирой.
Тысяцкий	в Древнерусском государстве военный руководитель, до XIX в. также администратор в местном самоуправлении. В Новгородской феодальной республике ведал торговыми делами, был помощником посадника.
Удельные князья	на Руси правители в удельных княжествах и предводители войск. Образование удельных княжеств связано с феодальной раздробленностью государства, что стало неизбежным с развитием регионов, уменьшением внешней угрозы и при частном наследовании всех членов княжеского рода. На начальном этапе развития удельных княжеств вотчинные права князей еще не распространялись на население. Князья имели лишь права суда и управления.

Удельные крестьяне	в дореволюционной России крестьяне, проживавшие на удельных землях. На местах управление удельными крестьянами осуществлялось девятью казенными палатами и экспедициями уделов. Удельные крестьяне в основном платили оброк. Освобождение удельных крестьян от крепостной зависимости началось по указам 1858 и 1859 гг. 26 июня 1863 г. на них были распространены основные положения крестьянской реформы 1861 г. Удельные крестьяне переведены на обязательный выкуп земли.
Уезд	административно-территориальная единица, известная в Русском государстве с XIII в. Уезд начинал формироваться на основе совокупности волостей, тяготевших к определенному городу. С 1708 г. — часть губернии. Уезды упразднены в СССР в 1923–1929 гг. при проведении нового административно-территориального деления на основе районирования.
Федерализм	1) система государственного устройства, основанная на федеративных началах; 2) принцип, доктрина, положенные в основу политико-территориального и (или) национально-территориального устройства ряда современных государств. По своему назначению федерализм содержит возможности децентрализовать и распределять власть по вертикали; интегрировать территориальные сообщества в единое целое. Федерализм выступает в виде совокупности способов, целей и задач, конституционно-правовых норм и принципов, направленных на установление пределов централизации и децентрализации властных и управленческих функций государства и его субъектов путем разграничения предметов ведения и полномочий между ними, а также между их органами государственной власти.
Холопы	в Русском государстве категория феодально-зависимого населения, как элемент рудиментарного, патриархального рабовладения. Холопы известны с X в. Холопом можно было распоряжаться как вещью: убить, продать, отдать за долги и пр. Холопы не являлись субъектами права, они не могли выступать в суде в качестве свидетелей. За действия холопа нес ответственность господин. С XII в. начинается процесс изживания холопства. Со временем холопы превращаются в дворовую челядь, прикрепляются к земле, наделяются правосубъектностью.
Царь	(от лат. Caesar — цезарь — так титуловались римские императоры) — официальный титул монарха в России (до марта 1917 г.) и Болгарии (до 1946 г.), а также принятое современное название монархов в древних государствах. Титул царя следует за императорским и равняется титулу короля. В России официально на царство венчан Иван IV в 1547 г.
«Царь-солнце»	сравнение царя с солнцем в виде образной формулы, введенное в XVII в. Симеоном Полоцким для возвышения царя, утверждаемого по величию почти равным Богу.
Челядь	в Древней Руси VI–IX вв. зависимые на основе патриархального рабства люди.
Юрьев день осенний	(26 ноября по ст. стилю) — малый праздник (памятная дата) в честь освящения церкви святого великомученика Георгия «иже в Киеве у златых ворот» (1051–1054 гг.). К Юрьеву дню приурочивалась возможность перехода крестьян на другое место жительства — за неделю до и неделю после Юрьева дня. По Судебнику 1497 г. это положение стало общерусским, что явилось важнейшим этапом в закреплении крестьян. Отменен переход в Юрьев день в конце XVI в.
Этнос, этническая общность	исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией и их объединениями.